# 劳动法与社会保障法·劳动基准法（复习讲义）

## 一、劳动基准法概述：最低标准、性质定位与三大功能

### 劳动基准与劳动基准法的概念、立法模式与体系

一家工厂把月薪压到八百元、每天开工十二小时，工人一个个都签了字——合同白纸黑字，为什么仍然违法？

> **一句话结论：劳动基准是国家法律规定的、劳动者享有劳动条件与劳动待遇的最低标准；我国没有采用专门立法模式，规范散见于《劳动法》及相关法律、法规和规章之中。**

**为什么需要它**：这一节是全章的地基。后面工时的上限、加班费的倍数、最低工资的排除项、四期保护的强度，全部是「最低标准」这四个字在不同对象上的展开。地基没打牢，后面每条规则都只能死记；打牢了，遇到没见过的问题也能推出方向——凡低于基准的约定，一律站不住。

**是什么**：**劳动基准，也称劳动标准或劳工标准，是指国家法律规定的劳动者享有劳动条件与劳动待遇的最低标准。**它一般涵盖工资制度、工时制度、休息休假制度、职业健康安全制度、特殊群体的劳动保护等五块。「最低」二字是关键词：它划定的是下限，不是标准答案；当事人可以约定得比它好，但不能约定得比它差。

**1802年英国通过的《学徒健康与道德法》，是全世界第一部现代意义上的劳动立法，也是最早的劳动基准立法。**记法：时间——1802；国家——英国；名称——学徒健康与道德法；地位——第一部现代意义上的劳动立法，同时是最早的劳动基准立法。三个标签一起记，考题常在这三处各设一个错项。

立法模式只有两条路：**一种是单独制定劳动基准法或劳动标准法；另一种是分散立法。我国没有采用专门立法模式，劳动基准规范散见于《劳动法》及相关法律、法规和规章之中。**

| 比较项 | 单独立法模式 | 分散立法模式（我国） |
| --- | --- | --- |
| 表现形式 | 单独制定一部劳动基准法或劳动标准法 | 不制定统一法典，规范分散于各单行法律、法规、规章 |
| 我国的取舍 | 未采用 | 采用：散见于《劳动法》及相关法律、法规和规章 |
| 由此产生的检索后果 | 翻一部法即可 | 须到《劳动法》及工资、工时、安全卫生等各单行规范中逐项检索 |

体系由五块组成：**工资、工时、休息休假、安全卫生、女工与未成年工保护。有争议的问题是：劳动合同是否纳入劳动基准法之中。**这个争议之所以存在，是因为劳动合同更多体现双方合意，而劳动基准体现国家单方设定的下限；把合同制度放进基准法，会模糊「法定」与「约定」的分界。

**怎么用**：拿到一个具体争议，按三步定位。

1. 问「这是不是最低标准」——若该项劳动条件有国家规定的下限，就进入劳动基准的射程；纯粹由双方自由约定且法律不设下限的事项，不在此列。
2. 问「载体在哪」——因为我国是分散立法，答案通常不是「某部基准法第几条」，而是《劳动法》加某部单行法、行政法规或部门规章。

3. 问「落在体系哪一块」——工资、工时、休息休假、安全卫生、特殊群体保护，五块各有各的规则群，归类决定该调哪一组条文。

> 易错：把「劳动基准」与「劳动关系中的全部劳动条件」等同。基准只管最低线，工资的具体数额、岗位的具体职责等，仍由合意形成。另一个常见错项是把 1802 年《学徒健康与道德法》说成「第一部劳动法」——PPT 的表述是「第一部现代意义上的劳动立法，也是最早的劳动基准立法」，两个限定词都不能丢。

必考

### 劳动基准法的性质：公法性、强行性与替补性（绝对/相对强行法）

劳动合同里写着「加班不另付加班费，每月另发二百元补贴」，劳动者签了字，事后仍去主张加班费。单位抗辩：这是你自己同意的。谁会赢？

> **一句话结论：劳动基准法具有公法性、强行性与替补性；它是相对强行法——违反强行法规定而有利于劳工时有效，只有在不利于劳工时才无效。**

**为什么需要它**：这是本章唯一一条能把所有具体规则串起来的原理。所有的「不得低于」「不低于百分之多少」「不得安排」，在性质上都属于强行法；而强行法一旦被违反，后果不是一律无效，而是「看方向」——这条规则决定了答题时你该写「该约定无效，按法定标准补足」，还是写「该约定有效」。

**是什么**：三层递进。

第一层，**劳动基准法具有公法的属性，是国家对原属于私法领域的劳动条件进行干预的结果。**劳动合同本来是双方的事，属于私法自治；但国家认为劳动者的议价能力天然弱，于是直接把一部分劳动条件抽出来，用公权力设定下限，不许私下交易。

第二层，**劳动基准法属于强行法规范，用人单位与劳动者双方都必须遵照执行。**注意「双方」二字：不仅单位不能突破，劳动者「自愿放弃」也不能成为单位的免责理由。

第三层，也是考试最爱问的一句：**劳基法是绝对强行法还是相对强行法？瑞士债法第二编第十章：在违反强行法规定而有利于劳工时有效，只有在不利于劳工时，始为无效。**这就是相对强行法的经典表述。

第四层，**劳动基准法具有替补性。国家规定最低标准，当事人权利义务由合意形成。**替补性说的正是：法律只在当事人没有约定、或约定不足时出场补位；有约定且约定更优时，法律退到后面。

| 比较项 | 绝对强行法 | 相对强行法 |
| --- | --- | --- |
| 违反的效果 | 一律无效，不问对哪一方有利 | 有利于劳工时有效；不利于劳工时无效 |
| 对当事人合意的态度 | 完全排除合意空间 | 允许「向上」约定，禁止「向下」约定 |
| 立法例 | — | 瑞士债法第二编第十章 |
| 我国劳动基准法的定位 | 不是 | 是：约定只能优于法定，不能劣于法定 |

**怎么用**：任何一条约定，走三步判断。

1. 先确认标的属不属于劳动基准（工时、加班工资、最低工资、休息休假、安全卫生、特殊群体保护）。
2. 再把约定与法定基准比高低——比的是「对劳动者是否更有利」，不是文字上是否更严格。
3. 高于或等于基准：约定有效，按约定执行；低于基准：低于的部分无效，按法定标准补足。

正例：约定年休假二十天，高于法定的五至十五天档，有效，劳动者可以主张二十天。正例：约定月薪高于当地最低工资，有效。反例：约定「不支付加班工资」，低于「不低于百分之一百五十」这一基准，该约定无效，单位仍须按法定倍数补付。反例：约定「工伤自理」，同样因不利于劳工而无效。

> 易错：把「强行法」理解成「一律无效、不许约定」。真正不许的只是「往下约定」；往上约定不但有效，而且正是替补性所要保护的结果。另一个易错点是把它理解成「公法就完全没有私法空间」——公法性说的是国家介入的来源，替补性说的是介入的程度，两者不矛盾。

必考

### 劳动基准的适用对象与三大功能（诠释•填补•指引）

一份劳动合同只写了「工资按公司规定发放」，工时、休假一概没写。发生争议时，仲裁员凭什么把这些空白一项项填上，而不宣布合同不成立？

> **一句话结论：劳动基准的适用对象由法教义体系确定，其功能有三——诠释、填补、指引。**

**为什么需要它**：现实中大量劳动合同是粗疏的，甚至是单位单方拟定的格式文本。如果没有这三项功能，约定不明就只能靠「合同解释」硬猜；有了劳动基准，才有了一把可以外部插入的尺子。这一节是把「性质」落到「操作」的桥。

**是什么**：PPT 先立「劳动基准适用对象的法教义体系」，再讲功能。**劳动基准的功能有三项：诠释、填补、指引。**

| 功能 | 解决什么问题 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 诠释 | 约定表述模糊，需要确定其含义 | 合同写「工资按公司规定发放」，把「公司规定」解释为不得低于法定基准 |
| 填补 | 约定缺失，需要补上内容 | 合同未约定工时与年休假，以法定标准工时与法定年休假天数补足 |
| 指引 | 为当事人协商与单位规章提供方向与底线 | 单位制定加班制度时，只能在不低于法定倍数的范围内设计 |

三者的分工可以这样记：诠释是「把模糊的读准」，填补是「把缺的补上」，指引是「把将来的框住」。前两者针对已经发生的争议，第三项针对尚未发生的约定与规章。

**怎么用**：以「合同只写月薪、未写工时」为例，分步演示。

1. 先做诠释——「月薪」是否包含加班费？若表述不明，按基准解释为正常工作时间内的劳动报酬，加班另计。
2. 再做填补——工时未约定，按标准工时制补足：每日八小时、每周四十小时。
3. 继续填补——年休假未约定，按累计工作年限补足：满一年不满十年五天、满十年不满二十年十天、满二十年十五天。
4. 最后用指引收口——单位日后若要修改制度，只能在这些数字之上设计，不能往下压。

> 易错：把三项功能当成三个先后阶段。它们不是流程步骤，而是同一争议中可能同时出场的三种作用。另一个易错点是把「填补」用过头：有明确约定且约定高于基准时，不得再拿基准去替代当事人的约定，否则等于用「填补」否定了替补性。

重点

**自测**

1. 某公司与员工约定「月薪按公司经营情况发放，不低于当地最低工资标准」，同时约定「加班按每小时十元包干」。请用劳动基准法的性质（相对强行法、替补性）分别评价这两条约定，并说明违反后的处理方式。
2. 一份劳动合同未约定工时与年休假，履行中单位主张「合同没写，就不必给」。请用劳动基准的三大功能说明仲裁员应如何处理，并指出其中哪一项功能在此处不能滥用、为什么。

▼ **参考答案**

1. 第一条不违法：它以最低工资为底线，属于在基准之上形成的合意，体现替补性——法律只在约定不足时补位。但「按经营情况发放」若实际低于最低工资，则低于基准的部分无效，按最低工资标准补足。第二条无效：延长工时的工资基准是不低于百分之一百五十，休息日工作又不能补休的不低于百分之二百，法定休假日工作的不低于百分之三百；每小时十元包干若低于按此计算的结果，低于部分无效，按法定标准补付。且该约定不利于劳工，不因劳动者签字而有效——强行法约束双方，劳动者的「同意」不能替单位免责。
2. 先做诠释：把「按公司规定」「月薪」这类模糊表述解释为不得低于法定基准。再做填补：工时未约定，按标准工时制每日八小时、每周四十小时补足；年休假未约定，按累计工作年限分别补足五天、十天、十五天。指引用于说明为何补足的方向只能向上。不能滥用的是填补：一旦存在明确约定且约定高于基准，就应执行约定，不得再以法定基准替代——否则等于用填补抹掉了替补性。

## 二、工作时间制度：从标准工时到特殊工时

### 工作时间的含义与特征（实际工作时间 + 有关活动时间）

一名保安在值班室里睡了六个小时，只起身巡查了两次、合计两小时。这八小时，到底哪一部分是法律上的工作时间?

> **一句话结论：工作时间是劳动者为履行劳动义务、在法定限度内应当从事劳动或工作的时间，即每天应工作的时数或每周应工作的天数；它是实际工作时间与有关活动时间的总和。**

**为什么需要它**：工作时间的边界就是加班费的边界，也是「有没有超时违法」的边界。把工作时间理解窄了，加班费就少算；理解宽了，又会把通勤、纯私人时间也算进工时。后面五种工时制度、三档加班工资，都建立在「先确定什么算工作时间」这一步上。

**是什么**：**工作时间又称法定工作时间，是指劳动者为履行劳动义务，在法定限度内应当从事劳动或工作的时间，即劳动者每天应工作的时数或每周应工作的天数。**它的表现形式有三种：**工作周、工作日以及工作小时。**

特征有四条：**1.工作时间是履行劳动义务和计发劳动报酬的时间。2.工作时间最长限度由法律规定，用人单位安排劳动者劳动不得超过法定最高工时。3.工作时间是实际工作时间与有关活动时间的总和。4.当事人不遵守**

**工作时间要承担法律责任。**

| 特征 | 它在说什么 | 落到哪个考试点上 |
| --- | --- | --- |
| 履行义务与计发报酬的时间 | 工时一头连着劳动义务，一头连着工资计算 | 日工资、小时工资的折算基数 |
| 最长限度由法律规定 | 单位安排的劳动不得超过法定最高工时 | 超时加班的法律责任 |
| 实际工作时间与有关活动时间的总和 | 不是「纯粹在干活的时数」 | 加班时数的认定范围 |
| 不遵守要承担法律责任 | 双方都受工时规则约束 | 违法延长工时的后果 |

**怎么用**：判断某段时间是否计入工作时间，抓住「与劳动有关」这条线。以保安那八小时为例：实际巡查的两小时是典型的工作时间；交接班、穿戴装备、必要的准备与收尾、在岗待命等与履行劳动义务有关的活动时间，按第三条特征属于「有关活动时间」，也应计入。至于在岗期间睡眠的时段如何处理，PPT 只给出了「实际工作时间 + 有关活动时间」这一框架，并未另行设置值班、睡班的专门规则，答题时就停在这个框架内，不要自行加一个「睡班一律不算工时」的结论。

> 易错：把工作时间等同于考勤打卡的时间。打卡只记录进出，既不必然包含在岗待命与准备收尾，也可能把午休这类免于履行劳动义务的时间算进来。另一个易错点是只记住前两条特征而漏掉第三条——它恰恰是加班争议里最常用的一条。

必考

### 标准工时制与法定标准工作时间（日8小时/周40小时、制度工时20.83→20.67、计薪工时21.75）

月薪八千七百元的员工请了一天事假，财务扣四百元；另一天法定节假日加班，财务又按「日工资四百元」的三倍发了一千二百元。这两个四百元是怎么算出来的，为什么不是「八千七百除以三十」？

> **一句话结论：标准工时制是每日八小时、每周四十小时、每周五个工作日的工时制度，它是其他一切特殊工时的计算依据；折算用月计薪天数二十一点七五与月工作日二十点八三（二〇二五年起为二十点六七），不是三十天。**

**为什么需要它**：这一节是全章唯一的「算术区」，也是失分最集中的地方。日工资用什么除数、判断超时用什么除数，两个除数不是同一个数——分不清，后面所有加班费、事假扣款、未休年休假补偿都会连锁算错。

**是什么**：**标准工时制，指法定的在正常情况下普遍适用的，按照正常作息办法安排的工作日和工作周。即标准工作日和标准工作周。**我国的规定是：**国家实行职工每周工作5天、40小时工作周制度。标准工时制是标准和基础，是其它特殊工时制度的计算依据和参照标准。**

法条沿革两步走：**《劳动法》第36条的规定以及《国务院关于职工工作时间的规定》：国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。**随后，**1995年《国务院关于修改〈国务院关于职工工作时间的规定〉的决定》，规定自1995年5月1日始，职工每日工作8小时，每周工作40小时。**注意这里有一个容易记混的层次：四十四小时是《劳动法》与《国务院关于职工工作时间的规定》的旧口径，四十小时是 1995 年修改后的现行口径。答题写现行标准，用四十小时。

接下来是两个必须背下来的数：**制度工时：20.83；计薪工时：21.75。**而 2024 年修订带来了变化：**全国年节及纪念日放假办法（2024修订），公布：2024年11月10日，施行：2025年1月1日。制度工时：20.83→20.67；计薪工时：21.75——不变。**

这三个数的来历，PPT 只给结果，但结果之间是自洽的，可以推出来——推一遍比背三遍牢。

| 名称 | 年度口径 | 除以十二个月 | 用来干什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制度工时（月工作日） | 365 - 104天休息日 - 11天法定节假日 = 250天 | 250÷12≈20.83 | 判断是否超出法定工作时间（工作日口径） |
| 制度工时（2025年起） | 365 - 104 - 13 = 248天 | 248÷12≈20.67 | 同上；法定节假日增至十三天后 |
| 计薪工时（月计薪天数） | 365 - 104 = 261天（法定节假日虽不工作但照付工资，故不减） | 261÷12 = 21.75 | 折算日工资、小时工资 |

**怎么用**：按四步推出全部数字，再用它们算钱。

1. 算休息日：每周工作五天意味着每周休息两天，全年五十二周×2 = 104天。这一步在干什么——先把「不上班也不拿钱」的日子扣掉。
2. 算制度工时：扣除休息日与法定节假日，再除以十二。法定节假日十一天时为 250÷12≈20.83；2024 年修订后，把本办法列明的放假日相加：1 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 = 13天，248÷12≈20.67。这一步在干什么——得出「一年平均每月该上几天班」，用来判断超时。
3. 算计薪工时：只扣休息日，（365 - 104）÷12 = 21.75。为什么法定节假日不扣——因为法定节假日虽不工作但照付工资，属于计薪日。这一步在干什么——得出「一年平均每月有几天是带薪的」，用来折算日工资。这也解释了为什么节假日从十一天增到十三天，21.75 却纹丝不动：它压根没把节假日算进扣除项。
4. 套公式：日工资 = 月工资÷21.75；小时工资 = 日工资÷8。这一步在干什么——把所有「按天」「按小时」的金额换算成同一把尺子。

算例：月薪 8700 元。日工资 = 8700÷21.75 = 400元；小时工资 = 400÷8 = 50元。有了这两个数，平日加点两小时就是 50×2×150% = 150元，休息日加班一天不补休就是 400×200% = 800元，法定节假日加班一天就是 400×300% = 1200元。反过来，请一天事假扣 400元，也是同一个除数在起作用。

> 易错：拿「月薪÷30」或「月薪÷当月实际天数」折日工资。三十天里含着休息日，用三十作分母会系统性压低日工资，进而压低加班费。第二个易错点是把两个除数用反：判断「有没有超时」用 20.83（二〇二五年起 20.67）这个工作日口径，计算「该给多少钱」用 21.75 这个计薪口径。第三个易错点是以为节假日增加会连带改变计薪工时——PPT 明写 21.75 不变。

必考

### 缩短工时制及其适用情形

同一条生产线上的两个岗位：井下工人每天干六小时，办公室文员干八小时，两个都合法。凭什么一个可以少干？

> **一句话结论：缩短工时制是法定在特殊条件下实行的、短于标准工作日长度的工作时间，即每日少于八小时、每周少于四十小时；适用四类对象——矿山井下等特别繁重或有害岗位、夜班、哺乳期女工、未成年工和怀孕女工。**

**为什么需要它**：标准工时是「正常情况下的普遍适用」，但正常之外还有一类人：他们的岗位本身就在消耗健康，或者身体状态需要额外保护。缩短工时制就是基准法为这类人开的一个「向下的口子」——注意，这里的「向下」指的是工时长度向下，对劳动者有利，与相对强行法的方向完全一致。

**是什么**：**缩短工作时间，是指法定的在特殊条件下实行的工作时间少于标准工作日长度的工作日。即每日少于8小时、每周少于40小时的工作时间。**

适用四类：**（1）从事矿山井下、高山、有毒有害、特别繁重体力劳动的劳动者。（2）从事夜班工作的劳动者。（3）哺乳期的女工。（4）未成年工和怀孕女工。**

记法：把四类分成两捆。第一捆是「岗位本身伤人」——井下、高山、有毒有害、特别繁重体力劳动，共同点是劳动环境或强度超出一般水平。第二捆是「人需要被保护」——夜班、哺乳期女工、未成年工、怀孕女工，共同点是生理状态或发育阶段特殊。一捆看岗位，一捆看人。

**怎么用**：三步判断。

1. 先问对象是否落在四类列举里。不在列举内，就不是基准法意义上的缩短工时。
2. 再问工时是否确实短于标准：每日少于八小时，或每周少于四十小时，两个方向满足其一。
3. 最后问合法性方向——缩短工时对劳动者有利，属于基准之上的安排，单位自愿少排班并不违法；这与「延长」需要受上限约束刚好相反。

反例：某公司对全体员工实行「每天七小时工作制」，这不属于 PPT 所列的四类缩短工时情形，而是单位自行提供的优于法定的工时安排；它不违法，因为基准只是下限。这个反例正好说明：判断一个安排是否合法，看它落在基准的哪一侧，而不是看它是否与标准工时一模一样。

> 易错：把缩短工时与延长工时当成同一条款的正反两面。它们是工作时间种类中两个并列的独立类型，各有自己的适用对象：缩短工时的对象是法定的四类，延长工时的对象是「特殊条件下超过标准工时」，两者的门槛完全不同。另一个易错点是把哺乳期女工的「每天一小时哺乳时间」与「缩短工时」混为一谈——前者是在劳动时间内安排的哺乳时间，后者是整体缩短工作日长度，规则来源与效果都不一样。

重点

### 延长工作时间制度（加班与加点、日1小时/特殊3小时/月36小时上限及例外）

工厂接到急单，要求全员连做一个月、每天十二小时，并放话「愿意干的留下，不愿意的走人」，工资照发双倍。钱给够了，就合法了吗？

> **一句话结论：延长工作时间是法定在特殊条件下超过标准工时的制度，分加班（在法定节日或公休假日工作）与加点（在标准工作日以外继续工作）；一般每日不超过一小时，特殊原因每日不超过三小时、每月不超过三十六小时，两类法定情形构成例外。**

**为什么需要它**：加班费算得对不对，前提是「这段延长本身合不合法」。合法延长只需付钱，违法延长则要额外承担法律责任；而判断合法与否，靠的就是上限与例外这两组规则。

**是什么**：**延长工作时间，是法定在特殊条件下实行的超过标准工作时间长度的工作时间制度。**它分两种：**加班是指在法定节日或公休假日从事生产或工作。加点是指职工根据用人单位的要求，在标准工作日以外继续从事生产或工作。**

一句话分清：加班看「哪一天」，加点看「哪一时段」。同样是多干两小时，落在周三晚上是加点，落在周六是加班，落在国庆当天也是加班——但后两者在工资倍数上又不同，这一点留到下一节。

上限：一般情形每日不超过一小时；有特殊原因的，每日不超过三小时，且每月累计不超过三十六小时。这个上限的意义在于，它与后面的三档工资共同构成「延长工时」的两道闸：时间上限管「能不能延长这么久」，工资倍数管「延长了要付多少」。

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 一般上限 | 每日不超过一小时 |
| 特殊原因下的上限 | 每日不超过三小时，每月累计不超过三十六小时 |
| 例外第一组 | 发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的；生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的；法律、行政法规规定的其他情形 |
| 例外第二组 | 在法定节日和公休假日内工作不能间断，必须连续生产、运输或者营业的；必须利用法定节日或公休假日的停产期间进行设备检修、保养的；为完成国防紧急任务，或者完成上级在国家计划外安排的其他紧急生产任务，以及商业、供销企业在旺季完成收购、运输、加工农副产品紧急任务的 |

**怎么用**：拿到一个「要求加班」的争议，走四步。

1. 定性——这次延长落在标准工作日之外，还是落在休息日、法定节假日？前者是加点，后两者是加班。
2. 计时——算当日延长的时数，再算当月累计时数，分别对照一小时、三小时、三十六小时三道线。
3. 查例外——看是否落入上表两组列举。第一组是「紧急处理灾害事故、抢修故障、其他法定情形」；第二组是「节日公休日不能间断须连续作业」「趁停产期检修保养」「国防与旺季紧急任务」。PPT 以「延长工作时间的例外」概括这两组，指这些法定情形下的延长不受一般上限的阻挡。
4. 结论——不落入例外的超时，属违法延长：仍须按下一节的倍数支付工资报酬，同时承担违法延长工时的法律责任。

算例：某月已累计加点三十小时，单位又要求连续五天每日加三小时。月累计将达四十五小时，越过三十六小时这条线；且「每日三小时」本身只在特殊原因下才被允许，须逐日审查是否具备特殊原因。这个算例的考点不在算术，而在「日上限」与「月上限」是两道独立的闸，任何一道被突破都不合法。

> 易错：第一，把加班与加点混用——加班看日子，加点看时段，两者的工资倍数不同。第二，以为「劳动者同意」就能突破三十六小时上限——劳动基准是强行法，且只许向上不许向下，劳动者的同意不能替单位解开这道闸。第三，把两类例外当成一类：第一组是突发紧急情形，第二组是节日公休日的连续性、检修与国防旺季任务，考题常把「设备检修」放进第一组来设错。

必考

### 延长工作时间的工资支付（150%/200%/300%三档与补休规则）

同一名员工，周三晚上多干两小时、周六被叫来干一整天、国庆当天又被叫来干一整天。人事很爽快地给了他三张调休单，说「都一样，补休就行」。这样处理合法吗？

> **一句话结论：延长工作时间支付不低于工资的百分之一百五十；休息日工作又不能安排补休的，不低于百分之二百；法定休假日工作的，不低于百分之三百。三档中只有休息日这一档可以用补休替代。**

**为什么需要它**：这是全章计算题的主战场。三档倍数本身好背，真正拉开差距的是三个细节：哪一档能补休、日工资用什么除数、法定节假日那一档为什么不能折成补休。

**是什么**：**安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。**

注意「不低于」三个字出现了三次。它意味着这三档是下限而非常数：约定更高的当然有效（相对强行法允许向上），约定更低的则低于部分无效。也注意「又不能安排补休」这个条件只出现在第二档——它反过来说明，第一档与第三档没有补休这个替代选项。

| 情形 | 发生在哪一天 | 倍数 | 能否用补休替代 | 算例（日工资400元、小时工资50元） |
|---|---|---|---|---|
| 加点 | 标准工作日之外继续工作 | 不低于150% | 不能 | 2小时：50×2×1.5 = 150元 |
| 休息日加班 | 休息日（公休假日） | 不低于200% | 能：先安排补休，不能补休才付 | 1天：400×2 = 800元 |
| 法定休假日加班 | 法定休假日 | 不低于300% | 不能 | 1天：400×3 = 1200元 |

**怎么用**：五步走完一道计算题。

1. 定性——先确定每一天落在哪一档：标准工作日之外是加点，休息日是第二档，法定休假日是第三档。
2. 查补休——只有第二档可以先补休；已补休的，不再支付这 200%。第一档与第三档即使给了调休单，也不能免掉付款义务。
3. 算基数——日工资 = 月工资÷21.75，小时工资 = 日工资÷8。这一步在干什么——把月薪换成日、小时单价，才能与「按天」「按小时」的延长对上。
4. 乘倍数——加点按小时乘 150%，休息日按日乘 200%，法定休假日按日乘 300%。
5. 汇总——把各档金额相加，得出当月应发的加班工资。

完整算例：月薪 8700 元，日工资 400 元、小时工资 50 元。周三加点两小时：50×2×150% = 150元。周六（休息日）上班一天且未补休：400×200% = 800元；若已安排补休，这 800 元不再支付。国庆（法定休假日）上班一天：400×300% = 1200元。三项合计（周六未补休）：150 + 800 + 1200 = 2150元。若人事把国庆那天的 1200 元也换成调休单，就是错的——第三档没有补休这个出口。

> 易错：第一，把「不低于」当成「等于」，看到单位按 150% 支付就认定合法，忽略了约定可以更高。第二，把第三档也拿补休抵掉——这是最常见的错误，也是最容易被出题人埋进去的陷阱。第三，用「月薪÷30」折日工资，导致三档全部算低。第四，把年休假应休未休的 300% 与法定节假日加班的 300% 混为一谈：前者是年休假工资报酬，后者是加班工资，请求权基础与计算口径都不是一回事。

必考

### 综合计算工时制（周期综合计算与适用行业）

渔业船员一出海就是两个月，每天干十小时；回港后连休一个月。按「每日八小时」这把尺子量，他天天超时——这算违法吗？

> **一句话结论：综合计算工时制是以周、月、季、年为周期综合计算工作时间与休息时间的工时制度，其平均日工作时间和平均周工作时间应与法定标准工作时间基本相同。**

**为什么需要它**：标准工时是「按天按周」的尺子，但有些行业的工作强度天然是不均匀的：渔汛来了昼夜不停，淡季可能整月闲着。硬用日、周去量，要么天天违法，要么旺季根本开不了工。综合计算工时的作用，就是把尺子从「日、周」换成「周期」，让总量受控而单日放开。

**是什么**：**综合计算工时制，是在法定特殊条件下实行的，以周、月、季和年等为周期，综合计算工作时间和休息时间的工时制度。但其平均日工作时间和平均周工作时间应与法定标准工作时间基本相同。**

适用三类：**（1）交通、铁路、邮电、水运、航空、渔业等行业中因工作性质特殊，需连续作业的职工；（2）地质及资源勘探、建筑、制盐、制糖、旅游等受季节和自然条件限制的行业的部分职工；（3）其他适合实行综合计算工时工作制的职工。**

记法：第一类抓「连续作业」——交通、铁路、邮电、水运、航空、渔业，共同点是停不下来；第二类抓「季节性」——地质勘探、建筑、制盐、制糖、旅游，共同点是受季节和自然条件摆布。第三类是兜底条款，注意它写的是「其他适合」，不是「其他任何」。

| 比较项 | 标准工时制 | 综合计算工时制 |
| --- | --- | --- |
| 计算单位 | 日、周 | 周、月、季、年（一个周期） |
| 单日上限 | 每日八小时、每周四十小时 | 单日可以超过八小时，但周期内平均日、平均周工时应与法定标准基本相同 |
| 适用对象 | 正常情况下普遍适用 | 需连续作业的行业、受季节和自然条件限制行业的部分职工 |
| 相互关系 | 标准与基础，是其他特殊工时的计算依据和参照标准 | 特殊工时，仍须以标准工时为参照来核算平均 |

**怎么用**：三步核算法。

1. 定周期——先确定单位经批准实行的是以周、月、季还是年为周期。这一步在干什么——周期决定「把多少时间放在一个池子里算账」。
2. 算周期内的法定总工时——按标准工时折算。以月工作日 20.83 天、每天八小时计，月标准工时约 166.6 小时；若以季为周期，则约 500 小时。这一步在干什么——给这个池子划一条法定水位线。
3. 比总量——把周期内的实际总工时与法定总工时相减。超出部分属于延长工作时间，按延长工作时间的工资标准支付；落在法定休假日上班的，仍按法定休假日的标准处理。

算例：某岗位以季为周期，该季实际总工时 560 小时。按 20.83×8×3≈500 小时计，超出约 60 小时。这 60 小时不是「每天超八小时的部分逐日累加」，而是「整个季度总量相减」的结果——这正是综合计算工时与标准工时在算法上的根本差别。

> 易错：第一，以为综合计算工时等于「不设上限」——单日确实可以超过八小时，但周期内的平均日、平均周工时仍须与法定标准基本相同，总量是被管住的。第二，以为「某天干了十小时」就一定违法——要看它在周期里平均下来是否超总量。第三，忽略这类特殊工时制不是单位发个通知就能实行，须经劳动行政部门审批；未经审批而实际按综合计算安排的，仍应按标准工时制衡量。

必考

### 不定时工作制（每日无固定工作时间限制）

一位销售总监常年在外跑客户，没有固定上下班时间，公司也不给他记考勤。他离职时主张三年的加班费，能成立吗？

> **一句话结论：不定时工作制是法定在特殊条件下实行的、每日没有固定工作时间限制的工作日，主要适用于因工作性质和工作条件不受标准时间限制的岗位。**

**为什么需要它**：有一类岗位，它的产出根本不跟钟点挂钩：谈成一个客户可能花三个月，也可能一天谈成三个。硬套「每天八小时」，既量不准，也会催生「为凑工时磨洋工」。不定时工作制就是承认这类岗位无法按标准工时衡量，从而放开每日的固定限制。但承认「量不准」不等于承认「不用管」，它的门槛恰恰是全章最严的。

**是什么**：**不定时工时制度，指法定的在特殊条件下实行的，每日没有固定工作时间限制的工作日。主要适用于一些因工作性质和工作条件不受标准时间限制的工作。**

适用三类：**（1）高级管理人员、外勤人员、推销人员、部分值班人员和工作无法按标准工作时间衡量的其他职工；（2）企业中的长途运输人员、出租汽车司机和铁路、港口、仓库的部分装卸人员及因工作性质特殊、需机动作业的职工；（3）其他因生产特点、工作特殊需要或职责范围的关系，适合实行不定时工作制的职工。**

| 比较项 | 标准工时制 | 综合计算工时制 | 不定时工作制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算基准 | 日八小时、周四十小时 | 周、月、季、年周期内平均计算 | 每日没有固定工作时间限制 |
| 是否受每日上限约束 | 受 | 单日可超，看周期平均是否超总量 | 每日无固定限制 |
| 典型适用对象 | 正常情况下普遍适用 | 交通、铁路、邮电、水运、航空、渔业等需连续作业行业；地质勘探、建筑、制盐、制糖、旅游等季节性行业的部分职工 | 高级管理人员、外勤人员、推销人员、部分值班人员；长途运输人员、出租汽车司机、铁路港口仓库部分装卸人员等需机动作业者 |
| 是否需审批 | 不需要（本身就是法定基准） | 需经劳动行政部门审批 | 需经劳动行政部门审批 |
| 加班工资 | 三档照付 | 周期总量超出部分按延长工作时间的标准支付 | PPT 未另设加班工资规则，答题时不要直接套用三档 |

**怎么用**：四步判断一个岗位能不能按不定时处理。

1. 看岗位是否落在三类列举里。高管、外勤、推销、值班、长途运输、出租车司机、部分装卸，是 PPT 点名的典型，答题时先对上号。
2. 看工作性质是否确实「不受标准时间限制」——不是「老板不想管考勤」，而是该类工作的完成方式本身无法用钟点衡量。
3. 看有无审批。特殊工时制不是单位单方宣布即可实行，须报劳动行政部门审批。
4. 三步有一个不成立，就回到标准工时制衡量，超时部分照付加班工资。

回到开头那位销售总监：如果公司能证明其岗位确属「高级管理人员或推销人员」、工作性质不受标准时间限制，且已依法审批，那么「每日没有固定工作时间限制」成立，不能按标准工时逐日核算超时；反之，若公司只是不记考勤，却按固定班次排班、按日出勤考核，实质仍是标准工时，其主张就有讨论空间。

> 易错：第一，把不定时工作制当成「不用付加班费」的万能挡箭牌——它要求岗位符合列举、工作性质确实无法按标准工时衡量，并履行审批；不符合而实际按固定班次管理的，仍按标准工时处理。第二，把不定时与综合计算工时混同：综合计算工时是「周期内总账受控」，不定时是「每日没有固定限制」，一个管总量，一个不管日长。第三，把「部分值班人员」理解成所有值班岗位——PPT 的限定词是「部分」。

重点

**自测**

1. 某公司对门卫岗宣布实行「不定时工作制」，但门卫实际每天八小时三班倒、打卡考勤、由班长排班，公司也未办理审批。请判断该岗位能否按不定时工作制处理；若认定不成立，超时部分的工资如何计算。
2. 月薪 8700 元的员工，某月在工作日加点四小时、休息日上班两天（其中一天已补休）、法定节假日上班一天。请算出该月加班工资总额，并指出哪一笔最容易被算错、为什么。

▼ **参考答案**

1. 不能。不定时工作制的适用前提是岗位属于「因工作性质和工作条件不受标准时间限制」的列举情形，并须经劳动行政部门审批。门卫实际按固定班次、打卡、排班管理，工作性质并非无法按标准工时衡量，又未经审批，故仍应按标准工时制处理。超时部分：日均超过八小时、周均超过四十小时的构成延长工作时间，工作日加点的按不低于 150%、休息日不能补休的按不低于 200%、法定休假日按不低于 300% 支付；日工资以月工资÷21.75 折算，小时工资再除以 8。
2. 日工资 8700÷21.75 = 400 元，小时工资 400÷8 = 50 元。工作日加点四小时：50×4×150% = 300 元。休息日两天中未补休的一天：400×200% = 800 元，已补休的一天不再支付。法定节假日一天：400×300% = 1200 元。合计 300 + 800 + 1200 = 2300 元。最易算错的是法定节假日那一笔：300% 这一档不能用补休替代，也不能因为「法定节假日当天本来就算计薪日」而只补 200%——计薪日只说明那天有工资，不改变加班另按 300% 支付这一规则。

## 三、休息休假制度：法定节假日、年休假与探亲假

### 休息时间与法定节假日（2024年放假办法修订）

一个员工从除夕休到正月初三，一共四天。这四天里，哪几天是「法定节假日」？如果四天全被叫去加班，是不是四天都得给三倍工资？

> **一句话结论：休息时间是法定工作时间以外、劳动者免于履行劳动义务而自行支配的时间；2024 年修订的《全国年节及纪念日放假办法》自 2025 年 1 月 1 日起施行，全体公民放假的节日合计十三天。**

**为什么需要它**：上一节的三档加班工资里，第三档「法定休假日」的 300% 最值钱，而它的适用前提就是先认出「哪一天是法定节假日」。把连休当成法定节假日，会多算；把法定节假日当成普通休息日，会少算。这一节就是给第三档划边界的。

**是什么**：**休息时间，是指劳动者在国家规定的法定工作时间以外，免于履行劳动义务而自行支配的时间，亦即劳动者实现休息权的法定必要时间。包括劳动者每天休息的时数、每周休息的天数、节假日、年休假、探亲假等。**

2024 年修订的基本信息：**《全国年节及纪念日放假办法》2024 年修订，公布于 2024 年 11 月 10 日，施行于 2025 年 1 月 1 日。**

**全体公民放假的节日：（一）新年，放假1天（1月1日）；（二）春节，放假4天（农历除夕、正月初一、初二、初三）；（三）清明节，放假1天（农历清明当日）；（四）劳动节，放假2天（5月1日、2日）；（五）端午节，放假1天（农历端午当日）；（六）中秋节，放假1天（农历中秋当日）；（七）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。**

| 节日 | 放假天数 | 具体日期 |
| --- | --- | --- |
| 新年 | 1天 | 1月1日 |
| 春节 | 4天 | 农历除夕、正月初一、初二、初三 |
| 清明节 | 1天 | 农历清明当日 |
| 劳动节 | 2天 | 5月1日、2日 |
| 端午节 | 1天 | 农历端午当日 |
| 中秋节 | 1天 | 农历中秋当日 |
| 国庆节 | 3天 | 10月1日、2日、3日 |
| 合计 | 13天 | 1 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 = 13 |

另一组是部分公民放假的节日：**（一）妇女节（3月8日），妇女放假半天；（二）青年节（5月4日），14周岁以上的青年放假半天；（三）儿童节（6月1日），不满14周岁的少年儿童放假1天；（四）中国人民解放军建军纪念日（8月1日），现役军人放假半天。**

| 节日 | 放假对象 | 天数 |
| --- | --- | --- |
| 妇女节（3月8日） | 妇女 | 半天 |
| 青年节（5月4日） | 14周岁以上的青年 | 半天 |
| 儿童节（6月1日） | 不满14周岁的少年儿童 | 1天 |
| 建军纪念日（8月1日） | 现役军人 | 半天 |

还有一条最容易被忽略的配套要求：**除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。**

**怎么用**：三步认出「哪一天值 300%」。

1. 先看是不是「全体公民放假的节日」——只有上表列明的那十三天属于法定节假日，其余日子（含为凑连休而调换的日子、周末）都不是。
2. 再数具体是哪几天——春节是除夕到初三共四天，不是整个假期；劳动节是五月一日、二日共两天；国庆是十月一日至三日共三天。
3. 最后落到加班工资——只有落在这十三天里的加班，才适用「法定休假日」不低于 300% 这一档；落在其余休息日的，适用「休息日」不低于 200%、可先补休那一档。

算例：员工在春节的除夕、初一、初二、初三各上班一天，四天都在这十三天之内，故四天均按 300% 计算；若单位把假期延长到初七，初四至初七属休息日或调休，只按 200% 那一档处理。同理，国庆只有十月一日至三日是法定节假日，四日至七日不是。

> 易错：第一，把「假期连休的天数」直接当作「法定节假日的天数」——连休靠调休拼成，法定节假日只有上表那十三天。第二，把部分公民放假的半天（妇女节、青年节、建军节）当成全体公民的法定节假日，从而错误适用 300% 那一档。第三，把春节记成「放假三天」，2024 年修订后是四天（除夕纳入）；把劳动节记成「一天」，修订后是两天。第四，漏掉「假期前后连续工作一般不超过六天」这条配套要求。

重点

### 年休假的适用范围与天数（5/10/15天三档）

一个在 A 公司干了三年、跳到 B 公司刚满一年的员工，主张十天年休假，理由是「我累计工作四年」。B 公司反驳：「你在我这儿才一年，只有五天。」谁说得对?

> **一句话结论：连续工作一年以上的职工享受带薪年休假；天数按累计工作年限分三档——满一年不满十年五天，满十年不满二十年十天，满二十年十五天。**

**为什么需要它**：年休假是「保留原职和工资的连续休假」，它同时踩在休息休假与工资待遇两条线上，因此既考天数，也考待遇。而天数这一块，最容易错的是把「门槛」和「定档」两个口径搅在一起。

**是什么**：**年休假是指劳动者每年享有保留原职和工资的连续休假。**

适用范围：**机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假。**注意这个范围的宽度：不只是企业，机关、团体、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户都在内。答「年休假只适用企业职工」是错的。

天数三档：**职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。**

| 累计工作年限 | 年休假天数 | 记忆钩子 |
| --- | --- | --- |
| 已满1年不满10年 | 5天 | 十年一档，五起步 |
| 已满10年不满20年 | 10天 | 满十进十 |
| 已满20年 | 15天 | 满二十到顶十五天 |

**怎么用**：分清两个口径，再定天数。

1. 口径一——「连续工作1年以上」是享受的门槛，回答「有没有资格」。
2. 口径二——「累计工作已满若干年」是定档标准，回答「有几天」。
3. 两步合起来用：先过门槛，再按累计年限落档。回到开头那个争议——门槛看的是连续工作满一年，该员工在 B 公司已满一年，门槛通过；定档看的是累计工作年限，累计四年落在「满一年不满十年」这一档，只有五天。所以 B 公司说五天是对的，员工主张十天不成立。

再算两例巩固：累计工作九年→五天；累计工作十年整→十天（「已满十年」，进入第二档）；累计工作二十年整→十五天（「已满二十年」，进入第三档）。边界上「满」字要卡准，落在整十年、整二十年上，往上一档走。

> 易错：第一，用「连续工作一年」去定档——它是门槛，不是档位；定档一律看累计工作年限。第二，把三档记成五天、十天、二十天，或记成七天、十天、十五天——通说数字是 5、10、15。第三，把适用范围限缩为企业，漏掉机关、团体、事业单位、民办非企业单位与有雇工的个体工商户。

重点

### 不享受年休假的五种情形与年休假的安排规则

一位教师依法享受寒暑假六十天，又来主张十五天年休假；另一位职工全年请事假二十五天、工资一分没少，也来主张年休假。单位该不该给？

> **一句话结论：五种情形不享受当年年休假——寒暑假天数多于年休假、事假累计二十天以上且不扣工资、以及按工龄分档的病假累计二个月、三个月、四个月以上；年休假由单位统筹安排，可集中或分段，一般不跨年度，确有必要可跨一个年度。**

**为什么需要它**：年休假是带薪的，所以「已经休够了」或者「已经长时间没上班却照拿工资」的人，再给年休假就重复了。五种情形就是立法者画出的五条「不重复给」的线。这一节属于记忆型考点，考法通常是给一个情形让你判断能否享受。

**是什么**：不享受年休假的五种情形：**职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。**

| 情形 | 具体条件 | 关键数字 |
| --- | --- | --- |
| 寒暑假 | 依法享受寒暑假，且休假天数多于年休假天数 | 天数比较（须「多于」） |
| 事假 | 请事假累计20天以上，且单位按照规定不扣工资 | 20天 |
| 病假（第一档） | 累计工作满1年不满10年，请病假累计2个月以上 | 2个月 |
| 病假（第二档） | 累计工作满10年不满20年，请病假累计3个月以上 | 3个月 |
| 病假（第三档） | 累计工作满20年以上，请病假累计4个月以上 | 4个月 |

记忆钩子：事假只有一个数——二十天，且必须配上「不扣工资」；病假是三个数——二、三、四个月，与年休假的三档五、十、十五天同向递增：工龄越长，年休假越多，能容忍的病假也越长。把两组数并排写一遍，比单背五条更难记错。

安排规则四条：**单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。**

**怎么用**：四步判定。

1. 先查门槛与档位——是否连续工作满一年，累计年限落在哪一档，当年应休几天（上一节的三档）。
2. 再查五种排除情形——逐条比对，尤其注意寒暑假那一项要求「多于」年休假天数，事假那一项要求两个条件同时具备。
3. 再看安排——是否由单位统筹、是否考虑本人意愿、是集中还是分段、有没有跨年度。
4. 最后才进入待遇与补偿（下一节）——有资格、未被排除、单位又没安排，才谈 300%。

回到开头两人：教师寒暑假六十天，明显多于其应休天数，落入第一种情形，不享受当年年休假；请事假二十五天的职工，已超过二十天且工资照发，落入第二种情形，同样不享受。若该职工事假只有十八天，或者单位照章扣了工资，则不落入这一情形。

> 易错：第一，只记住「事假二十天」而漏掉「且单位按照规定不扣工资」这个并列条件——两个条件缺一不可。第二，把病假的三个月记到「满一年不满十年」那一档上——正确配对是：满一年不满十年对应病假两个月、满十年不满二十年对应三个月、满二十年以上对应四个月。第三，以为年休假一律不得跨年——PPT 允许「确有必要」时跨一个年度。第四，把「统筹安排」理解成单位可以完全不考虑职工意愿——规则写的是「并考虑职工本人意愿」。

高频

### 年休假工资待遇与应休未休补偿（300%及加付赔偿金）

员工一年没休年休假，离职时要求「五天乘以三倍工资」，单位回一句「是你自己不休的，一分不给」。谁有理?

> **一句话结论：年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入；单位确因工作需要不能安排、经职工本人同意不安排的，对未休天数按日工资收入的 300% 支付年休假工资报酬；不安排又不依法支付的，还要按该数额加付赔偿金。**

**为什么需要它**：年休假是「带薪」休假，所以它有三层钱要分清：休假期间照发的工资、未休时的 300% 补偿、违法不付时的加付赔偿金。三层混在一起，答题就会把 300% 写成「三倍工资另加赔偿」，或把加付赔偿金算进 300% 里面。

**是什么**：三层规则，逐层看。

第一层，休假期间：**职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。**注意是「相同」，不是「打折」也不是「另发奖金」。

第二层，应休未休：**单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。**

第三层，违法后果：**单位不安排职工休年休假又不依法规定给予年休假工资报酬的，除支付年休假工资报酬外，还应当按照年休假工资报酬的数额向职工加付赔偿金。**

| 情形 | 前提条件 | 单位应支付 |
| --- | --- | --- |
| 正常安排休假 | — | 与正常工作期间相同的工资收入 |
| 因工作需要不安排休假 | 确因工作需要不能安排，且经职工本人同意 | 未休天数按日工资收入的 300% 支付年休假工资报酬 |
| 不安排又不支付 | — | 支付年休假工资报酬，并按该数额加付赔偿金 |

**怎么用**：四步算清一笔年休假补偿。

1. 定天数——先按三档确定当年应休天数，再减去已休天数，得应休未休天数。
2. 折日工资——日工资 = 月工资÷21.75，与加班工资用的是同一把尺子。
3. 乘 300%——应休未休天数×日工资×300%，得年休假工资报酬。
4. 看是否加付——单位既不安排也不依法支付时，再按上一步所得数额加付同等金额的赔偿金。

算例：月薪 8700 元，日工资 400 元，应休未休 5 天。年休假工资报酬 = 400×5×300% = 6000元。若单位既不安排休假也不支付，则在 6000 元之外按该数额加付赔偿金 6000 元，合计 12000 元。注意算例里加付的部分是「另加」，不是「包含在 300% 里」。

> 易错：第一，把年休假的 300% 与法定节假日加班的 300% 混为一谈——前者是年休假工资报酬，后者是加班工资报酬，请求权基础、计算对象都不同，只是倍数恰好相同。第二，把加付赔偿金算进 300% 之内——PPT 的表述是「除支付年休假工资报酬外，还应当……加付」，是并列的两笔。第三，忽略「经职工本人同意」这一前提，以为单位可以单方决定不安排；单位主张「是他自己不休」的，须落到「确因工作需要不能安排＋经职工本人同意」这一组前提上。第四，忘掉 21.75 这个除数，改用三十天折日工资。

重点

### 探亲假（探望配偶、未婚探父母、已婚探父母的假期天数）

一个人在北京工作，配偶在广州，父母在上海。这一年他到底能请几次探亲假、加起来多少天？

> **一句话结论：探亲假是与父母或配偶分居两地的职工享有的团聚假期——探配偶每年一次三十天；未婚探父母原则上每年一次二十天，两年一次则为四十五天；已婚探父母每四年一次二十天。**

**为什么需要它**：这是本章唯一的纯记忆型「了解」级考点，考法基本是「给一个身份＋给一个天数，让你判断对不对」。它本身不难，但三个数字（三十、二十、四十五）与三个周期（每年、两年、四年）很容易串位，值得单独做一张表。

**是什么**：**探亲假，是指与父母或配偶分居两地的职工，每年享有的与父母或配偶团聚的假期。**

三种情形：**（1）职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天。（2）未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天，如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期为四十五天。（3）已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。**

| 探望对象 | 周期 | 天数 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配偶 | 每年一次，给予一方 | 30 天 | 双方分居两地时，只给其中一方 |
| 父母（未婚职工） | 原则上每年一次 | 20 天 | 因工作需要当年不能给假，或职工自愿两年一次的，可两年给假一次，45天 |
| 父母（已婚职工） | 每四年一次 | 20 天 | 不是每年，是每四年 |

**怎么用**：先定身份，再定对象，最后取周期与天数。

1. 看已婚还是未婚——这一项决定探父母是「每年 / 两年」还是「每四年」。
2. 看探望对象是配偶还是父母——配偶每年三十天，父母分未婚与已婚两条线。
3. 取数——配偶：每年 30；未婚父母：每年 20，两年一次则 45；已婚父母：每四年 20。

回到开头那位：探配偶（广州）——每年一次三十天；探父母（上海）——他已婚，故每四年一次二十天。若当年不在四年周期上，就只有配偶那三十天。记忆钩子：配偶「一年三十」，未婚父母「一年二十、两年四十五」，已婚父母「四年二十」——把周期与天数成对念，比单背数字可靠。

> 易错：第一，把「两年四十五天」拆成「每年二十二点五天」——规则给的是一个整块的假期，不是可分割的年均值。第二，把已婚探父母记成每年二十天——它是每四年二十天，这一条最常被设错。第三，以为探亲假与年休假可以互相抵扣——PPT 分别规定年休假与探亲假，未规定二者互相替代，答题时不要自行合并计算。

了解

**自测**

1. 某员工累计工作十二年，2025 年请事假十八天（工资照发）、病假累计四个月，年末主张十天年休假。请判断其主张能否成立，并指出依据的是哪一条不享受情形。
2. 月薪 8700 元的员工离职时尚有八天年休假未休，单位称「已安排，是你自己不休」。请分别说明：单位主张不安排合法需要什么前提、这八天应折算多少钱、若单位拒不支付还要承担什么。

▼ **参考答案**

1. 不成立。累计工作十二年落在「满十年不满二十年」这一档，年休假为十天；但该档职工请病假累计三个月以上即不享受当年年休假，其病假已达四个月，符合这一情形。事假十八天未达二十天，不构成另一情形，但病假一项已足以排除其主张。
2. 前提是「单位确因工作需要不能安排」且「经职工本人同意」，两者同时具备，单位才可不安排；仅有「他自己不休」的一句话不够。折算：日工资 8700÷21.75＝400 元，年休假工资报酬为 400×8×300%＝9600 元。若单位既不安排也不依法支付，则除支付 9600 元年休假工资报酬外，还应按该数额加付 9600 元赔偿金。

## 四、工资制度：最低工资与支付保障

### 工资的概念、特征与工资保障体系

公司每月发五百元「饭补卡」、二百元「劳保用品券」，工资条上只写两千元现金。这二千七百元里，哪些才是法律意义上的工资？

> **一句话结论：工资是用人单位依据国家规定或合同约定、以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬，一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资；工资保障由最低工资保障、工资支付保障、特殊情况下的工资三块构成。**

**为什么需要它**：工资这个概念是后面两节的地基。最低工资要拿「哪些项目算工资」来比对，工资支付保障要拿「工资应当怎么发」来检查。概念不清，两节都会失分。

**是什么**：**工资是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定，以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬，一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等。**

劳动法意义上的工资有两层：**一是劳动者通过劳动所获得的报酬；二是基于劳动关系所获得的报酬。**两句叠在一起，等于同时排除了两类：不通过劳动获得的（如纯赠与、慰问金），以及不是基于劳动关系的（如承揽合同的报酬、合伙的利润分配）。

四个特征：**（1）工资是劳动者基于劳动关系所获得的劳动报酬。（2）工资是用人单位对劳动者履行的劳动给付义务的物质补偿。支付工资是用人单位必须履行的基本义务。（3）工资量的确定，必须以劳动法规、劳**

**动政策、集体合同和劳动合同的规定为依据，即必须符合法定和约定的工资标准。（4）工资必须以法定方式支付，即一般只能用法定货币支付，并且是持续的、定期的支付。**

工资保障的三块：**工资保障，是指为劳动者提供的使其工资足以成为其生活主要来源和维持基本生活的一系列法定措施。**包括：**（1）最低工资保障——最低工资的概念和组成、最低工资标准的制定、最低工资标准的效力；（2）工资支付保障——对劳动者获得的全部应得工资及其所得工资支配权的保障；（3）特殊情况下的工资。**

**怎么用**：判断某项收入是不是工资，走三步。

1. 看基础——是否基于劳动关系。承揽报酬、合伙分配不是工资。
2. 看形式——是否以法定货币直接支付。实物、有价证券、消费卡不是工资的法定支付形式。
3. 看类别——是否落在「计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬、特殊情况下支付的工资」这六类里。

回到开头那笔账：二千元现金落在「计时工资」里，是工资；五百元饭补卡是消费卡，不是以法定货币支付的劳动报酬，不属于工资的法定支付形式；二百元劳保用品券对应的是劳动保护用品，本身也不是劳动报酬。反过来说，如果单位把五百元饭补以现金随工资发放，它就落在「津贴和补贴」里，成为工资的一部分——形式一变，性质就变。

> 易错：第一，把「劳动报酬」与「工资」完全等同。PPT 用的是「一般包括」，是列举而非封闭定义，答题时按列举走，不要自行扩张。第二，把福利待遇、劳保用品算进工资。第三，只记住计时工资与计件工资两项，漏掉「延长工作时间的工资报酬」与「特殊情况下支付的工资」也是工资的组成部分——这两项恰恰是最低工资比对时的排除对象，位置很关键。第四，忽略第四条特征里「持续的、定期的支付」，以为偶尔一次性给付也算典型工资支付。

重点

### 最低工资保障（概念、正常劳动、组成与三项排除）

一名员工月工资条上写着二千四百元，其中含夜班津贴三百元、加班费四百元，当地最低工资标准是二千二百元。单位说「二千四已经高过二千二，完全合法」。对吗？

> **一句话结论：最低工资是劳动者在法定工作时间内提供正常劳动的前提下、用人单位应支付的最低劳动报酬；延长工作时间工资、特殊工作环境条件下的津贴、法定福利待遇三项不属于最低工资的组成部分。**

**为什么需要它**：这是全章最容易「看起来合法、实际违法」的一处。单位把各种津贴、加班费堆进工资条，总额确实超过了最低工资，但剔掉排除项之后可能远低于标准。会不会剔，决定这道题能不能拿分。

**是什么**：**最低工资，是指劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动的前提下，其所在用人单位应支付的最低劳动报酬。获得最低工资，是劳动者劳动报酬权利中最基本的内容，受到国家的法律保障。**

「正常劳动」有扩展：**劳动者因探亲、结婚、直系亲属死亡按照规定休假期间，以及依法参加国家和社会活动，视为提供了正常劳动，用人单位支付给劳动者的工资不得低于其适用的最低工资标准。**

试用、见习期间同样适用：**劳动者与用人单位形成或建立劳动关系后，在试用、见习期间，其所在的用人单位应当支付不得低于最低工资标准的工资。**

三项排除：**最低工资不包括：（1）延长工作时间工资；（2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。**

| 项目 | 是否计入最低工资的比较基数 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 正常劳动对应的计时工资、计件工资 | 计入 | 最低工资本身就是对正常劳动的最低报酬 |
| 延长工作时间工资（加班费） | 不计入 | 第一项排除 |
| 中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊环境、条件津贴 | 不计入 | 第二项排除 |
| 法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇 | 不计入 | 第三项排除 |
| 试用期、见习期工资 | 不得低于最低工资标准 | 试用、见习同样适用 |

另外两条配套规则：**实行计件工资或提成工资等工资形式的用人单位，在科学合理的劳动定额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。劳动者由于本人原因造成在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内未提供正常劳动的，不适用最低工资。**

**怎么用**：四步比出差额。

1. 分类——把工资条上每一项归入「计入」或「不计入」。
2. 剔除——减去加班费、特殊环境条件津贴、法定福利待遇。
3. 比较——把剩下的数额与当地最低工资标准比。
4. 补足——低于标准的，差额由单位补足。

算例：工资条二千四百元 = 基本工资一千七百元 + 夜班津贴三百元 + 加班费四百元。剔除夜班津贴三百元、加班费四百元后，比较基数为二千四百 - 三百 - 四百 = 一千七百元，低于二千二百元的标准，不合法，应补足五百元。注意这里补的是差额，不是把总额抬到二千二——因为津贴与加班费本就是另外应付的。

> 易错：第一，直接拿「应发总额」与最低工资比，不剔除三项排除——这是本题型的标准陷阱。第二，以为试用期、见习期可以低于最低工资——PPT 明写不得低于。第三，把「探亲、结婚、直系亲属死亡休假、依法参加国家和社会活动」当成可以低于标准的情形——恰恰相反，这些情形「视为提供了正常劳动」，工资不得低于标准。第四，把「本人原因未提供正常劳动」与「单位原因停工」混为一谈——PPT 只规定前者不适用最低工资，后者未在此处规定。

必考

### 工资支付保障的七项措施

一家公司月底用自产产品抵扣工资，说「东西一样值钱」；另一家把工资表随手一放，两年后打官司时拿不出记录。两家各踩了哪一条？

> **一句话结论：工资支付保障有七项措施——法定货币支付、书面记录并保存两年、提供个人工资清单、按约定日期支付、至少每月支付一次、解除或终止时一次性付清、破产时工资优先清偿。**

**为什么需要它**：最低工资管的是「够不够」，工资支付保障管的是「拿不拿得到、能不能自己支配」。七项措施看着琐碎，其实每一条都对应一种现实中常见的拖欠手法：实物抵薪、无据可查、不给清单、随意拖延、长期不发、离职扣压、破产落空。记住手法，就记住了措施。

**是什么**：**工资支付保障，是对劳动者获得的全部应得工资及其所得工资支配权的保障。**七项措施如下：

1. **法定货币支付，不得实物或有价证券。**
2. **书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者签字，保存两年。**
3. **个人的工资清单。**
4. **约定的日期支付。**
5. **至少每月支付一次。**
6. **解除或终止劳动合同时，用人单位应同时一次性付清劳动者工资。**
7. **用人单位依法破产，应将劳动者的工资列入清偿顺序，首先支付。**

| 序号 | 要求 | 关键词 | 现实中对应的违规手法 |
|---|---|---|---|
| ① | 法定货币支付，不得实物或有价证券 | 货币 | 以产品、购物卡、代金券抵薪 |
| ② | 书面记录数额、时间、领取者签字，保存两年 | 记录·两年 | 无工资台账，争议时举不出证 |
| ③ | 提供个人工资清单 | 清单 | 只给总额，不给明细 |
| ④ | 按约定的日期支付 | 约定日期 | 随意推迟、以「资金紧张」拖延 |
| ⑤ | 至少每月支付一次 | 每月一次 | 数月不发、季度结算 |
| ⑥ | 解除或终止时同时一次性付清 | 一次付清 | 离职后押到下个工资日 |
| ⑦ | 破产时列入清偿顺序，首先支付 | 优先 | 按普通债权比例分配 |

**怎么用**：把七项当成一张检查清单，按支付流程逐项过。

1. 看形式——发的是不是法定货币（①）。
2. 看留痕——有没有书面记录、有没有领取者签字、保存是否满两年（②）。
3. 看凭证——劳动者有没有拿到自己的工资清单（③）。
4. 看时间——是否在约定日期支付（④）、是否至少每月一次（⑤）。
5. 看节点——离职时是否一次性付清（⑥）。
6. 看兜底——破产时工资是否列入清偿顺序并首先支付（⑦）。

回到开头两家：第一家以自产产品抵扣工资，违反第①项——工资只能用法定货币支付，实物与有价证券都不行；第二家没有工资台账，违反第②项——须有书面记录、领取者签字并保存两年。补一个常见变体：某公司在员工离职时约定「工资随下月工资日一并发放」，违反第⑥项——解除或终止时应同时一次性付清。

> 易错：第一，把「保存两年」记成三年或五年——PPT 的数字是两年。第二，把「至少每月支付一次」理解成「必须每月同一天支付」——它管的是频率，不是固定日期；具体日期由第④项的「约定」决定。第三，忽略离职时是「同时一次性付清」，而不是「下个工资日再发」。第四，把破产时的「首先支付」记成「按比例分配」。第五，以为现金发放违法——第①项要求的是法定货币，现金正是法定货币；违法的是以实物或有价证券替代。

必考

**自测**

1. 某员工月工资条为：基本工资 1800 元、夜班津贴 300 元、加班费 500 元、全勤奖 200 元，当地最低工资标准 2200 元。请判断是否合法，说明哪些项目必须剔除，并算出差额。
2. 某公司在员工离职时约定「工资随下月工资日一并发放」，工资以现金发放、不提供工资清单、工资表只保存一年。请逐项指出它违反了工资支付保障的哪几项措施，并说明其中哪一项其实并不违法。

▼ **参考答案**

1. 需剔除夜班津贴 300 元（特殊工作环境、条件下的津贴）与加班费 500 元（延长工作时间工资）。剩下的比较基数为基本工资 1800 + 全勤奖 200 = 2000 元，低于 2200 元的标准，不合法，应补足 200 元。全勤奖属奖金，不在三项排除之列，应计入比较基数——这一点是本题的分水岭。
2. 「随下月工资日一并发放」违反第⑥项：解除或终止劳动合同时应同时一次性付清。不提供工资清单违反第③项。工资表只保存一年违反第②项：应保存两年。若未按约定日期支付，另违反第④项。以现金发放本身不违法：第①项要求的是以法定货币支付、不得以实物或有价证券替代，现金正是法定货币。

## 五、安全生产与职业病防治

### 安全生产法与从业人员的职业安全健康权（含危害生产安全犯罪）

2021 年 10 月 24 日，南京航空航天大学材料实验室爆燃，二人死亡、九人受伤；2015 年 8 月 12 日，天津港瑞海公司危险品仓库火灾爆炸，一百六十五人遇难，其中公安消防民警一百零七人。这些事故之后，法律给一线从业人员留下了哪些「可以自己动手」的权利？

> **一句话结论：安全生产法于 2002 年制定，历经 2009 年、2014 年、2021 年三次修改；从业人员享有知情与建议、批评检举控告与拒绝违章冒险作业、紧急停止作业与撤离、救治与赔偿请求等权利；危害生产安全犯罪可分事故型、特定行业物品工程型、事故后瞒报与中介造假型三类。**

**为什么需要它**：前四节讲的是「钱与时间」，这一节讲的是「命」。安全生产法与职业病防治法构成劳动基准中的职业健康安全制度，它的特点是把保护的重心前移——不等损害发生后再赔，而是在作业现场就把危险因素管住。危害生产安全犯罪那一组罪名，则是这条防线的最后一段。

**是什么**：先看立法沿革。**《安全生产法》2002年6月29日通过、11月1日施行，由第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过公布；2009年8月27日修改并施行；2014年8月31日通过、12月1日施行，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过修改决定；2021年6月10日修正、9月1日施行，由第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议作出第三次修正。**

安全生产法覆盖的事故谱系极宽：PPT 列举了危险化学品、矿山、特种设备、火灾、建筑施工、道路交通、轨道交通运营、城市供水排水、燃气、供热、电力、环境污染与生态破坏、核与放射性污染、地下管线、信息安全与高技术犯罪、超高层建筑、旅游场所等二十余类事故与突发事件。不必逐条背，它的意义在于说明：安全生产法不只管工厂车间，而是覆盖生产、运营、施工、市政、信息等各类可能伤人的活动。

从业人员的权利有四项：**（1）有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。（2）有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控**

**告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（3）发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（4）生产经营单位发生生产安全事故后，应当及时采取措施救治有关人员；因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。**

| 权利 | 内容要点 | 出场时点 |
| --- | --- | --- |
| 知情与建议权 | 了解作业场所与岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施；对本单位安全生产工作提出建议 | 上岗前、日常 |
| 批评检举控告权与拒绝权 | 对安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；拒绝违章指挥和强令冒险作业 | 作业过程中 |
| 紧急停止作业与撤离权 | 发现直接危及人身安全的紧急情况，可停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所 | 危险迫近时 |
| 救治与赔偿请求权 | 事故后及时救治；除依法享有工伤保险外，依民事法律尚有赔偿权利的，有权提出赔偿要求 | 事故后 |

此外还有生产经营单位主体责任这一侧，PPT 单列一节，与从业人员权利构成「一权一责」的对应关系。

危害生产安全犯罪，依据是**《中华人民共和国刑法》（2023修正）、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）及其（二）（法释〔2022〕19号）**。罪名按三组记最清楚。

| 类型 | 罪名 | 条文与要点 |
| --- | --- | --- |
| 事故型 | 重大责任事故罪 | 第134条第1款：生产、作业中违反安全管理规定，发生重大伤亡事故或其他严重后果 |
| | 强令、组织他人违章冒险作业罪 | 第134条第2款：强令他人违章冒险作业，或明知有重大隐患不排除仍冒险组织作业，导致事故 |
| | 危险作业罪（刑法修正案十一新增） | 第134条之一：未实际发生事故，但具有重大现实危险 |
| | 重大劳动安全事故罪 | 第135条：安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，导致重大事故 |
| | 大型群众性活动重大安全事故罪 | 第135条之一：举办大型群众性活动违反安全管理规定，发生重大伤亡事故 |
| 特定行业 / 物品 / 工程 | 危险物品肇事罪 | 第136条：违反爆炸、易燃、放射、毒害、腐蚀等物品管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生事故 |
| | 工程重大安全事故罪 | 第137条：建设、设计、施工、监理单位降低工程质量标准，造成重大安全事故 |
| | 教育设施重大安全事故罪 | 第138条：学校等机构明知校舍或教育教学设施有危险不采取措施，造成重大伤亡 |
| | 消防责任事故罪 | 第139条：违反消防法，经消防监督机构通知改正而拒绝执行，造成严重后果 |
| 事故后瞒报、中介造假 | 不报、谎报安全事故罪 | 第139条之一：事故发生后负有报告职责的人员不报、谎报，贻误抢救 |
| | 提供虚假证明文件罪 | 第229条第1款：安全评价、认证、检测、检验机构故意出具虚假安全证明文件 |
| | 出具证明文件重大失实罪 | 第229条第3款：上述中介严重不负责任，证明文件重大失实并造成严重后果 |

还有一组公职人员与关联犯罪：玩忽职守罪、滥用职权罪（第397条），非法采矿罪、破坏性采矿罪（第343条），非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物罪（第125条），失火罪、过失爆炸罪（第115条等），以及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。

**怎么用**：把权利按「时间轴」用起来。

1. 上岗前——行使知情权与建议权：要求了解本岗位的危险因素、防范措施与事故应急措施。
2. 作业中被要求冒险——行使拒绝权：拒绝违章指挥和强令冒险作业；对安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。
3. 危险迫近——行使紧急处置权：停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
4. 事故后——行使救治与赔偿请求权：要求及时救治；在工伤保险之外，依民事法律尚有赔偿权利的，可另行提出赔偿要求。

案例用来记后果的量级：天津港事故遇难一百六十五人（含公安消防民警一百零七人）、失踪八人，直接经济损失六十八点六六亿元；江苏响水天嘉宜化工「3·21」特别重大爆炸事故致七十八人死亡、七十六人重伤、六

百四十人住院治疗，直接经济损失十九点八六亿元，2020 年 11 月 30 日所涉二十二起刑事案件一审宣判，七个被告单位和五十三名被告人被判处刑罚。高校实验室同样在射程内：2021 年 10 月 24 日南京航空航天大学材料实验室爆燃致二人死亡、九人受伤，2018 年 12 月 26 日北京交通大学实验室爆炸致三人死亡。

> 易错：第一，把危险作业罪理解成「必须已经出事」——PPT 明写它「未实际发生事故，但具有重大现实危险」，具体包括关闭或破坏监控、报警、防护、救生设施或篡改数据；被责令停产停业、停工、停用设备而拒不执行；未经许可擅自从事矿山、金属冶炼、建筑施工、危化品等高危作业。第二，把重大责任事故罪与重大劳动安全事故罪混同：前者罚的是「违反安全管理规定」的行为，后者罚的是「安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定」的状态。第三，漏掉「强令、组织他人违章冒险作业罪」中的「组织」二字——明知有重大隐患不排除仍冒险组织作业，同样成罪。第四，漏掉第四项权利里「除依法享有工伤保险外」这一层，误以为拿了工伤保险就不能再主张民事赔偿。

重点

### 职业病防治法的制度框架（原则、主体责任、诊断与鉴定）

一名打磨工咳嗽三年，离职之后才被诊断为尘肺病；原单位说「你早不是我们的人了」。面对这种潜伏期长、认定滞后的损害，职业病防治制度怎么回应？

> **一句话结论：职业病防治法确立「预防为主、防治结合」的方针，实行「用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与、社会监督」的体制与「分类管理、综合治理」的方式；其制度链条覆盖前期预防、工作场所管理、防护与培训、职业健康监护、诊断与待遇保障、应急与报告。**

**为什么需要它**：工伤多为急性事件，职业病却是慢性的：今天接触的粉尘，可能十年后才显形。正因为损害与行为在时间上脱节，制度才必须把重心放在「前期预防」与「全程监护」上，而不是等损害发生再赔。这一节是「了解」级考点，考法通常是让你复述方针体制或指出某个环节缺了什么。

**是什么**：方针与体制是两句话：**预防为主、防治结合；用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与、社会监督；分类管理、综合治理。**

记忆钩子：方针四个字一组的「预防为主、防治结合」，讲的是「先后」；体制五个主体的「单位负责、行政监管、行业自律、职工参与、社会监督」，讲的是「谁干什么」；方式八个字的「分类管理、综合治理」，讲的是「怎么管」。三句分别答「顺序」「分工」「方法」。

用人单位主体责任有六项：**（1）前期预防；（2）工作场所管理；（3）防护与培训；（4）职业健康监护；（5）诊断与待遇保障；（6）应急与报告。**此外还有三块并列内容：**劳动者权利与义务；职业病诊断与鉴定；监管与监督检查。**

| 环节 | 它在整个链条上解决什么 |
| --- | --- |
| 前期预防 | 在危害产生之前就把它挡住 |
| 工作场所管理 | 危害已经存在时，管住现场条件 |
| 防护与培训 | 接触不可避免时，靠个体防护与知情能力减损 |
| 职业健康监护 | 让损害在早期被发现 |
| 诊断与待遇保障 | 损害已经发生时，解决「是不是职业病」与「待遇怎么办」 |
| 应急与报告 | 急性危害突发时的应对与上报 |

**怎么用**：按劳动者的时间轴把六项串起来。

1. 进厂前——前期预防：从源头控制危害。
2. 在岗期间——工作场所管理、防护与培训、职业健康监护三段并行：现场条件要管、防护与培训要跟上、健康要持续监护。
3. 出现损害——诊断与待遇保障：先通过诊断与鉴定回答「是不是职业病」，再落到待遇。
4. 突发情形——应急与报告：急性危害事件的处置与上报。

回到开头那位打磨工：制度给他的入口不是「你已经离职」这一句，而是「诊断与鉴定」这一环——它被单列为独立一块，正是因为职业病的认定往往滞后于劳动关系。而单位一侧，六项主体责任是全程的，前期预防、工作场所管理与健康监护并不会因为劳动者离职而从未发生过。

> 易错：第一，把方针记成「防治为主、预防结合」——顺序反了，重点也就反了。第二，把六项主体责任当成六个并列的部门或主体——它们是同一个「用人单位负责」之下的六个环节。第三，只背前两句而漏掉「分类管理、综合治理」八个字，这一句常作为独立填空出现。第四，忽略「劳动者权利与义务」「诊断与鉴定」「监管与监督检查」这三块是与主体责任并列的独立内容。

了解

**自测**

1. 某化工厂工人发现车间气体报警器被人关闭，班长称「不影响生产，不许报修」；一周后车间发生泄漏，两名工人受伤。请用从业人员的权利与危害生产安全犯罪的罪名分别分析：工人当时可以怎么做，事后可能追究哪些人的什么责任。
2. 一家用人单位主张「我们每年都组织体检，已经尽到职业病防治义务」。请用职业病防治法的制度框架说明这一说法为什么不完整。

▼ **参考答案**

1. 工人可行使的权利：对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；对违章指挥和强令冒险作业有权拒绝；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所。罪名方面：关闭报警设施本身正落在危险作业罪所列情形之内（关闭、破坏监控、报警、防护、救生设施或篡改数据），即使尚未发生事故也可成立；泄漏致人受伤后，若系违反安全管理规定所致，可能构成重大责任事故罪，若系安全生产设施、条件不符合国家规定所致，可能构成重大劳动安全事故罪；对强令冒险作业的班长、明知重大隐患不排除仍组织作业的负责人，可能构成强令、组织他人违章冒险作业罪；事故后不报、谎报的，另有不报、谎报安全事故罪。
2. 不完整。职业健康监护只是六项主体责任之一，体检又只是监护中的一环；此外还有前期预防、工作场所管理、防护与培训、诊断与待遇保障、应急与报告。方针是「预防为主、防治结合」，只做体检既不等同于源头预防，也不覆盖现场管理与应急报告；并且「分类管理、综合治理」要求按危害类别采取相应措施，年度体检并不能替代这些环节。

## 六、特殊群体劳动保护：女职工与未成年工

### 女职工特殊保护（就业保护、同工同酬、禁忌劳动与经期孕期产期哺乳期四期保护）

一名女员工入职时被要求做妊娠测试，怀孕七个月时被安排上夜班，产假结束回来发现岗位被调去仓库、工资也降了。这三步分别踩了哪条线？

> **一句话结论：女职工特殊保护包括就业保护、男女同工同酬、禁忌劳动限制与经期、孕期、产期、哺乳期四期保护；2022 年修订的《妇女权益保障法》自 2023 年 1 月 1 日起施行，条文由九章六十一条增至十章八十六条。**

**为什么需要它**：这是本章分值最高、也是数字最密的一节——产假九十八天、产前十五天、难产加十五天、哺乳每天一小时，全都可能被单独设问。它同时是「基准法」性质的最好例证：这些规定不许通过约定降低，也不因劳动者同意而免除。

**是什么**：**女职工特殊保护又称女职工劳动保护，是指根据女职工身体结构、生理特点和哺育子女的需要，对其在劳动过程中的安全健康所采取的有别于男子的保护。包括禁止或限制女职工从事某些作业、女职工「四期」保护等内容。**

为什么要有这层保护，PPT 给了两个原因：**（1）具有女性特殊需要；（2）保护下一代的特性。**

规范依据的更新：**2022年10月30日，第十三届全国人大常委会第三十七次会议审议通过新修订的妇女权益保障法，自2023年1月1日起施行。1992、2005、2018、2022四个版本，由9章61条增至10章86条。**其中**《妇女权益保障法》第44条：用人单位在录（聘）用女职工时，应当依法与其签订劳动（聘用）合同或者服务协议，劳动（聘用）合同或者服务协议中应当具备女职工特殊保护条款，并不得规定限制女职工结婚、生育等内容。**

第一块，就业保护。**第41条：国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利和社会保障权利。第42条：各级人民政府和有关部门应当完善就业保障政策措施，防止和纠正就业性别歧视，为妇女创造公平的就业创业环境，为就业困难的妇女提供必要的扶持和援助。**招录环节则有五类明文禁止。

| 序号 | 招录（聘）过程中禁止实施的行为（《妇女权益保障法》第43条） |
| --- | --- |
| （一） | 限定为男性或者规定男性优先 |
| （二） | 除个人基本信息外，进一步询问或者调查女性求职者的婚育情况 |
| （三） | 将妊娠测试作为入职体检项目 |
| （四） | 将限制结婚、生育或者婚姻、生育状况作为录（聘）用条件 |
| （五） | 其他以性别为由拒绝录（聘）用妇女或者差别化地提高对妇女录（聘）用标准的行为 |

解雇保护同样明确：**用人单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形辞退女职工，单方解除劳动（聘用）合同或者服务协议。女职工在怀孕以及依法享受产假期间，劳动（聘用）合同或者服务协议期满的，期限自动延续至产假结束。但是，用人单位依法解除、终止劳动（聘用）合同、服务协议，或者女职工依法要求解除、终止的除外。**

第二块，同工同酬。**第45条：实行男女同工同酬。妇女在享受福利待遇方面享有与男子平等的权利。第46条：在晋职、晋级、评聘专业技术职称和职务、培训等方面，应当坚持男女平等的原则，不得歧视妇女。第**

**48条：用人单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形，降低女职工的工资和福利待遇，限制女职工晋职、晋级、评聘专业技术职称和职务。**

第三块，禁忌劳动。**禁止安排女职工从事矿山井下作业、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当根据妇女的特点，依法保护妇女在工作和劳动时的安全、健康以及休息的权利。妇女在经期、孕期、产期、哺乳期受特殊保护。**

第四块，四期保护。这是全节的数字核心。

| 期 | 核心限制 | 关键数字与标准 |
| --- | --- | --- |
| 经期 | 不得安排从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 | 禁忌范围：食品冷冻库内及冷水等低温作业；《体力劳动强度分级》第Ⅲ级体力劳动强度的作业；《高处作业分级》第Ⅱ级（含Ⅱ级）以上的作业 |
| 孕期 | 不得安排从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动 | 对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动 |
| 产期 | 产假98天，其中产前15天；难产增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天 | 流产：妊娠不满16周（含）为15天；16周以上28周以内为42天；28周（含）以上为98天。产假期间工资照发 |
| 哺乳期 | 不得安排从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动；不得安排延长工作时间和夜班劳动 | 每天劳动时间内1小时哺乳时间；多胞胎每多哺乳1个婴儿每天增加1小时；针对哺乳未满一周岁婴儿期间 |

另有北京市地方口径的延长，PPT 明确标注其出处，答题时不能当成全国规定：**2021年11月26日《北京市人口与计划生育条例》：男方陪产假15天；女方延长生育假60天；女方经所在单位同意，可以再增加假期一至三个月；子女满3周岁前，夫妻每人每年可享受5个工作日的育儿假。**

**怎么用**：四步检查一家单位的女职工保护是否到位。

1. 查招聘——公告与面试有没有踩第43条五类，尤其「限男性」「问婚育」「妊娠测试」这三项。
2. 查待遇——有没有因结婚、怀孕、产假、哺乳降低工资福利、限制晋职晋级（第48条），或在合同里写限制结婚生育的条款（第44条）。
3. 查岗位——禁忌劳动守住没有：一般禁止矿山井下与第四级体力劳动强度；经期、孕期、哺乳期禁止第三级体力劳动强度及各自的禁忌作业范围。
4. 查期间——四期是否按数字执行：怀孕七个月以上不延长工时不上夜班，产假九十八天含产前十五天，哺乳期每天一小时哺乳时间。

产假算例：顺产单胎 = 98天（含产前15天）；难产 = 98 + 15 = 113天；双胞胎（多生育一个婴儿）= 98 + 15 = 113天；难产且双胞胎 = 98 + 15 + 15 = 128天。注意「产前15天」包含在98天之内，不是另加——这是本题型最常见的错法。再补一例流产：妊娠20周流产，落在「16周以上28周以内」，产假42天。

> 易错：第一，把「产假98天」与「产前15天」当成叠加关系——98天里已经含了产前15天。第二，把「怀孕七个月以上不得延长工作时间和夜班劳动」记成「怀孕即不得」——限制从七个月起。第三，把体力劳动强度的级别记反：一般禁忌是第四级，经期、孕期、哺乳期是第三级。第四，把北京市的陪产假15天、延长生育假60天当成全国统一规定——PPT 明标其出处为《北京市人口与计划生育条例》。第五，把合同自动延续的范围放大——只限「怀孕以及依法享受产假期间」，且依法解除、终止或女职工自己要求解除、终止的除外。

必考

## 未成年工特殊保护与登记制度

一家工厂招了五名十七岁的学徒，让他们跟成年工一样上夜班、搬重物，人事说「十六岁以上就不算童工，随便用」。这句话错在哪？

> **一句话结论：未成年工特殊保护有三项原则与四项措施（限制就业年龄、限制工作时间、禁止安排有害健康的工作、定期健康检查），并实行登记制度——须向县级以上劳动行政部门办理登记，持《未成年工登记证》上岗。**

**为什么需要它**：未成年工与女职工是劳动基准中两类「因人而异」的保护对象，考法常常并置比较。这一节的抓手特别清楚：三项原则、四项措施、一套登记，记住这三组就不会散。

**是什么**：**未成年工劳动特殊保护，是指根据未成年工生长发育的特点及其接受义务教育的需要，对其在劳动法律关系中所应享有特殊权益的保护。**

三项原则：**尊重未成年工人格尊严的原则；适应未成年工身心发展的原则；保障未成年人特殊权益的原则。**

四项措施：**限制就业年龄、限制工作时间、禁止安排有害健康的工作、定期进行健康检查。**

登记制度：**国家还规定对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度。用人单位招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，还须向所在地的县级以上劳动行政部门办理登记。劳动行政部门根据《未成年工健康检查表》、《未成年工登记表》，核发《未成年工登记证》。未成年工须持《未成年工登记证》上岗。**

| 比较项 | 未成年工 | 女职工 |
| --- | --- | --- |
| 保护依据 | 生长发育的特点及其接受义务教育的需要 | 身体结构、生理特点和哺育子女的需要 |
| 基本原则 / 原因 | 尊重人格尊严、适应身心发展、保障特殊权益（三项原则） | 具有女性特殊需要、保护下一代的特性（两项原因） |
| 主要措施 | 限制就业年龄、限制工作时间、禁止安排有害健康的工作、定期健康检查 | 就业保护、男女同工同酬、禁忌劳动、四期保护 |
| 制度抓手 | 登记制度：县级以上劳动行政部门登记，核发《未成年工登记证》，持证上岗 | 合同中的女职工特殊保护条款（第44条）、招录环节五类禁止行为（第43条） |

**怎么用**：三步核查一家单位用工是否合规。

1. 看年龄——第一项措施「限制就业年龄」把未达法定就业年龄者排除在外，这是未成年工与童工的分界线。
2. 看岗位与工时——有没有安排有害健康的工作、有没有突破工作时间限制、有没有定期健康检查。
3. 看手续——有没有向所在地县级以上劳动行政部门办理登记，有没有取得《未成年工登记证》，是否持证上岗。

回到开头那家工厂：五名十七岁工人属未成年工，可以招用，但必须受四项措施与登记制度约束。安排夜班违反「限制工作时间」；搬重物若构成有害健康的工作，违反第三项措施；未做健康检查违反第四项措施；未办理登记则违反登记制度——《未成年工健康检查表》与《未成年工登记表》是核发登记证的依据，登记证是上岗凭证，三者不是一回事。人事那句「十六岁以上就不算童工，随便用」，前半句对、后半句错：未成年工确实不是童工，但正因为不属于童工、而是受特别保护的对象，才更不能「随便用」。

> 易错：第一，把未成年工与童工混为一谈——未成年工是依法可以招用、但须受特殊保护的对象；童工是被禁止招用的对象，第一项措施「限制就业年龄」正是这条分界。第二，以为达到就业年龄就可以随意使用——仍受四项措施与登记制度约束。第三，把三份文件的关系记混：《未成年工健康检查表》与《未成年工登记表》是劳动行政部门核发登记证的依据，《未成年工登记证》是上岗凭证。第四，把登记机关记成其他层级——PPT 写的是「所在地的县级以上劳动行政部门」。

重点

**自测**

1. 某公司招聘公告写「限男性」；入职后要求女员工签署「三年内不生育」承诺书；一名女员工怀孕七个月被安排夜班；其产假期间合同到期，公司通知不再续签。请逐项指出违反了哪一条或哪一项规定，并说明合同到期应如何处理。
2. 一家企业招用四名十七岁工人从事喷漆作业、安排夜班、未做健康检查、也未办理任何登记。请用未成年工保护的四项措施与登记制度逐项评价，并指出它与女职工保护在「保护依据」上的差别。

▼ **参考答案**

1. 「限男性」违反《妇女权益保障法》第43条第一项：招录过程中不得限定为男性或者规定男性优先。「三年内不生育」承诺书违反第43条第四项（不得将限制结婚、生育或者婚姻、生育状况作为录（聘）用条件），同时违反第44条（合同中不得规定限制女职工结婚、生育的内容）。怀孕七个月安排夜班，违反《女职工劳动保护特别规定》关于「对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动」的规定。产假期间合同到期不续签，违反「女职工在怀孕以及依法享受产假期间，劳动（聘用）合同或者服务协议期满的，期限自动延续至产假结束」——该合同应自动延续至产假结束，除非属于用人单位依法解除、终止，或女职工依法要求解除、终止的情形。
2. 四项措施逐项看：喷漆作业属有害健康的工作，违反「禁止安排有害健康的工作」；安排夜班违反「限制工作时间」；未做健康检查违反「定期进行健康检查」；未办理登记违反登记制度——须向所在地县级以上劳动行政部门办理登记，由劳动行政部门根据《未成年工健康检查表》《未成年工登记表》核发《未成年工登记证》，未成年工须持证上岗。保护依据的差别：未成年工保护以「生长发育的特点及其接受义务教育的需要」为依据，女职工保护以「身体结构、生理特点和哺育子女的需要」为依据；前者围绕成长与受教育，后者围绕生理特点与生育哺乳。

## 附：PPT 逐页要点（全 63 页）

下表逐页对照老师课件：每一页 PPT 的文字要点都在这里，可用于核对遗漏、考前扫读。要点忠实于课件原文，只做归纳不改变意思；课件里的列举项（如「工作时间五种类型」「不享受年休假五种情形」「工资支付保障七项」）、数字、法条序号一律保留。

| 页 | 要点 |
| --- | --- |
| 1 | （封面页：BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY；第四章 劳动基准法；模板占位文字「请在这里输入汇报/答辩重点，用简略的几句话描述汇报/答辩，或者在这里提前输入致谢内容」；汇报人：姓名；2018年X月X日） |
| 2 | 一、劳动基准法概述；1.劳动基准法的概念与体系；劳动基准，也称劳动标准或劳工标准，是指国家法律规定的劳动者享有劳动条件与劳动待遇的最低标准；一般涵盖工资制度、工时制度、休息休假制度、职业健康安全制度、特殊群体的劳动保护等；1802年英国通过的《学徒健康与道德法》，是全世界第一部现代意义上的劳动立法，也是最早的劳动基准立法 |
| 3 | 劳动基准的立法模式：一种是单独制定劳动基准法或劳动标准法，另一种是分散立法；我国没有采用专门立法模式，劳动基准规范散见于《劳动法》及相关法律、法规和规章之中；体系：包括工资、工时、休息休假、安全卫生、女工与未成年工保护等，有争议的是劳动合同是否纳入劳动基准法之中 |
| 4 | （标题页：2.劳动基准的特点，仅有标题，无正文文字） |
| 5 | 3.劳动基准法的性质；具有公法的属性，是国家对原属于私法领域的劳动条件进行干预的结果；属于强行法规范，用人单位与劳动者双方都必须遵照执行；劳基法是绝对强行法还是相对强行法——瑞士债法第二编第十章：在违反强行法规定而有利于劳工时有效，只有在不利于劳工时，始为无效；具有替补性，国家规定最低标准，当事人权利义务由合意形成 |
| 6 | （图表页：劳动基准适用对象的法教义体系，仅标题，无正文文字） |
| 7 | 劳动基准的功能：诠释；填补；指引 |
| 8 | 二、工作时间；（一）工作时间的含义；工作时间又称法定工作时间，是指劳动者为履行劳动义务，在法定限度内应当从事劳动或工作的时间，即劳动者每天应工作的时数或每周应工作的天数；工作时间的表现形式：工作周、工作日以及工作小时 |
| 9 | 工作时间的特征；1.工作时间是履行劳动义务和计发劳动报酬的时间；2.工作时间最长限度由法律规定，用人单位安排劳动者劳动不得超过法定最高工时；3.工作时间是实际工作时间与有关活动时间的总和；4.当事人不遵守工作时间要承担法律责任 |
| 10 | （二）工作时间种类及计算；工作时间种类：标准工作时间、缩短工作时间、延长工作时间、不定时工作时间、综合计算工作时间 |
| 11 | 1.标准工时制度；指法定的在正常情况下普遍适用的，按照正常作息办法安排的工作日和工作周，即标准工作日和标准工作周；我国的规定：国家实行职工每周工作5天、40小时工作周制度；标准工时制是标准和基础，是其它特殊工时制度的计算依据和参照标准 |
| 12 | 法定标准工作日；《劳动法》第36条的规定以及《国务院关于职工工作时间的规定》：国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度；1995年《国务院关于修改〈国务院关于职工工作时间的规定〉的决定》，规定自1995年5月1日始，职工每日工作8小时，每周工作40小时；制度工时：20.83；计薪工时：21.75 |
| 13 | 法定标准工作日的变化；全国年节及纪念日放假办法（2024修订）；公布：2024年11月10日；施行：2025年1月1日；制度工时：20.83——20.67；计薪工时：21.75——不变 |
| 14 | 2.缩短工时制度；缩短工作时间，是指法定的在特殊条件下实行的工作时间少于标准工作日长度的工作日，即每日少于8小时、每周少于40小时的工作时间；（1）从事矿山井下、高山、有毒有害、特别繁重体力劳动的劳动者；（2）从事夜班工作的劳动者；（3）哺乳期的女工；（4）未成年工和怀孕女工 |

| | |
|---|---|
| 15 | 3.延长工作时间制度；法定在特殊条件下实行的超过标准工作时间长度的工作时间制度；加班是指在法定节日或公休假日从事生产或工作；加点是指职工根据用人单位的要求，在标准工作日以外继续从事生产或工作 |
| 16 | 延长工作时间的例外；发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的；生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的；法律、行政法规规定的其他情形；①在法定节日和公休假日内工作不能间断，必须连续生产、运输或者营业的；②必须利用法定节日或公休假日的停产期间进行设备检修、保养的；③为完成国防紧急任务，或者完成上级在国家计划外安排的其他紧急生产任务，以及商业、供销企业在旺季完成收购、运输、加工农副产品紧急任务的 |
| 17 | 延长工作时间的工资支付；安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬 |
| 18 | 4.综合计算工时制度；在法定在特殊条件下实行的，以周、月、季和年等为周期，综合计算工作时间和休息时间的工时制度，但其平均日工作时间和平均周工作时间应与法定标准工作时间基本相同；（1）交通、铁路、邮电、水运、航空、渔业等行业中因工作性质特殊，需连续作业的职工；（2）地质及资源勘探、建筑、制盐、制糖、旅游等受季节和自然条件限制的行业的部分职工；（3）其他适合实行综合计算工时工作制的职工 |
| 19 | 5.不定时工时制度；指法定的在特殊条件下实行的，每日没有固定工作时间限制的工作日，主要适用于一些因工作性质和工作条件不受标准时间限制的工作；（1）高级管理人员、外勤人员、推销人员、部分值班人员和工作无法按标准工作时间衡量的其他职工；（2）企业中的长途运输人员、出租汽车司机和铁路、港口、仓库的部分装卸人员及因工作性质特殊、需机动作业的职工；（3）其他因生产特点、工作特殊需要或职责范围的关系，适合实行不定时工作制的职工 |
| 20 | 三、休息休假；休息时间，是指劳动者在国家规定的法定工作时间以外，免于履行劳动义务而自行支配的时间，亦即劳动者实现休息权的法定必要时间；包括劳动者每天休息的时数、每周休息的天数、节假日、年休假、探亲假等 |
| 21 | 1.法定节假日；全国年节及纪念日放假办法（2024修订），公布：2024年11月10日，施行：2025年1月1日；全体公民放假的节日：(一)新年，放假1天(1月1日)，(二)春节，放假4天(农历除夕、正月初一、初二、初三)，(三)清明节，放假1天(农历清明当日)，(四)劳动节，放假2天(5月1日、2日)，(五)端午节，放假1天(农历端午当日)，(六)中秋节，放假1天(农历中秋当日)，(七)国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)；部分公民放假的节日及纪念日：(一)妇女节(3月8日)，妇女放假半天，(二)青年节(5月4日)，14周岁以上的青年放假半天，(三)儿童节(6月1日)，不满14周岁的少年儿童放假1天，(四)中国人民解放军建军纪念日(8月1日)，现役军人放假半天；除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天 |
| 22 | 2.年休假；年休假是指劳动者每年享有保留原职和工资的连续休假；适用范围：机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假；职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天 |
| 23 | 不享受年休假；职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的 |
| 24 | 年休假的安排；单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假；年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排；单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排 |
| 25 | 年休假的工资待遇和未休补偿；职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入；单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假；对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬；单位不安排职工休年休假又不依法规定给予年休假工资报酬的，除支付年休假工资报酬外，还应当按照年休假工资报酬的数额向职工加付赔偿金 |

| | |
|---|---|
| 26 | 3.探亲假；指与父母或配偶分居两地的职工，每年享有的与父母或配偶团聚的假期；（1）职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天；（2）未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为二十天，如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期为四十五天；（3）已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天 |
| 27 | 三、工资；工资是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定，以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬，一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等；劳动法意义上的工资：一是劳动者通过劳动所获得的报酬，二是基于劳动关系所获得的报酬 |
| 28 | 1.工资的特征；（1）工资是劳动者基于劳动关系所获得的劳动报酬；（2）工资是用人单位对劳动者履行的劳动给付义务的物质补偿，支付工资是用人单位必须履行的基本义务；（3）工资量的确定，必须以劳动法规、劳动政策、集体合同和劳动合同的规定为依据，即必须符合法定和约定的工资标准；（4）工资必须以法定方式支付，即一般只能用法定货币支付，并且是持续的、定期的支付 |
| 29 | （标题页：2.工资的形式，以图示呈现，无正文文字） |
| 30 | 3.工资保障；工资保障，是指为劳动者提供的使其工资足以成为其生活主要来源和维持基本生活的一系列法定措施；（1）最低工资保障：最低工资的概念和组成、最低工资标准的制定、最低工资标准的效力；（2）工资支付保障：是对劳动者获得的全部应得工资及其所得工资支配权的保障；（3）特殊情况下的工资 |
| 31 | （1）最低工资保障；最低工资，是指劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动的前提下，其所在用人单位应支付的最低劳动报酬；获得最低工资，是劳动者劳动报酬权利中最基本的内容，受到国家的法律保障；劳动者因探亲、结婚、直系亲属死亡按照规定休假期间，以及依法参加国家和社会活动，视为提供了正常劳动，用人单位支付给劳动者的工资不得低于其适用的最低工资标准；劳动者与用人单位形成或建立劳动关系后，在试用、见习期间，其所在的用人单位应当支付不得低于最低工资标准的工资 |
| 32 | 最低工资不包括：（1）延长工作时间工资；（2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等；实行计件工资或提成工资等工资形式的用人单位，在科学合理的劳动定额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准；劳动者由于本人原因造成在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内未提供正常劳动的，不适用最低工资 |
| 33 | （2）工资支付保障；①法定货币支付，不得实物或有价证券；②书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者签字，保存两年；③个人的工资清单；④约定的日期支付；⑤至少每月支付一次；⑥解除或终止劳动合同时，用人单位应同时一次性付清劳动者工资；⑦用人单位依法破产，应将劳动者的工资列入清偿顺序，首先支付 |
| 34 | 四、安全生产法；（一）安全生产法；课件列举的事故类型：危险化学品事故、矿山事故、特种设备事故、轨道交通运营突发事件、道路损害抢险、桥梁突发事故、人防工程事故、道路交通事故、火灾事故、建筑施工突发事故、城市供水事件、城市排水突发事件、重大和特大电力突发事件、燃气事故、供热事故、环境污染与生态破坏事件、核事件与放射性污染、通信线路或设施事故、地下管线事故、信息安全事件与高技术犯罪、超高层建筑综合事故、旅游场所突发事件 |
| 35 | （文字极少的过渡页：2015年8月12日；页内另见日期标注「2026-10-23」，无正文要点） |
| 36 | 2015年8月12日天津港瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸事故；遇难者人数165人，其中公安消防民警107人；另有失踪8人，其中公安消防8人；304建筑物、12428辆商品汽车、7533个集装箱受损；事故造成直接经济损失人民币68.66亿元 |
| 37 | 2019年3月21日14时48分，江苏省盐城市响水县生态化工园区的天嘉宜化工有限公司发生特别重大爆炸事故，造成78人死亡、76人重伤，640人住院治疗，直接经济损失19.86亿元；2020年11月30日，江苏响水天嘉宜化工有限公司「3·21」特大爆炸事故所涉22起刑事案件一审公开宣判，7个被告单位和53名被告人依法判处刑罚 |
| 38 | 高校实验室安全；2021年10月24日，南京航空航天大学材料实验室发生爆燃，造成2人死亡，9人受伤；2018年12月26日北京交通大学实验室发生爆炸事故，造成3人死亡 |

| | |
|---|---|
| 39 | 《中华人民共和国安全生产法》立法沿革；2002年6月29日通过、11月1日施行，由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过公布；2009年8月27日修改，8.27施行修改的《中华人民共和国安全生产法》；2014年8月31日、12月1日施行，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定；2021年6月10日修正、9月1日施行，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正 |
| 40 | （图片页，无文字） |
| 41 | （标题页：1.职业安全健康权，无正文文字） |
| 42 | 从业人员权利；01 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；02 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；03 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；04 生产经营单位发生生产安全事故后，应当及时采取措施救治有关人员，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求 |
| 43 | （图片页，无文字） |
| 44 | （标题页：2.生产经营单位主体责任，无正文文字） |
| 45 | 3.危害生产安全犯罪；规范依据：1.中华人民共和国刑法（2023修正）；2.最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2015〕22号）；3.最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）（法释〔2022〕19号） |
| 46 | 主要罪名；1.生产作业过程中的「事故型」罪名；（1）重大责任事故罪（第134条第1款）：生产、作业中违反安全管理规定，发生重大伤亡事故或其他严重后果；（2）强令、组织他人违章冒险作业罪（第134条第2款）：强令他人违章冒险作业，或明知有重大隐患不排除仍冒险组织作业，导致事故；（3）危险作业罪（第134条之一，刑法修正案十一新增）：未实际发生事故，但具有重大现实危险，主要包括关闭/破坏监控、报警、防护、救生设施或篡改数据，被责令停产停业、停工、停用设备而拒不执行，未经许可擅自从事矿山、金属冶炼、建筑施工、危化品等高危作业；（4）重大劳动安全事故罪（第135条）：安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，导致重大事故；（5）大型群众性活动重大安全事故罪（第135条之一）：举办大型群众性活动违反安全管理规定，发生重大伤亡事故 |
| 47 | 主要罪名；2.特定行业/物品/工程类；（6）危险物品肇事罪（第136条）：违反爆炸、易燃、放射、毒害、腐蚀等物品管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生事故；（7）工程重大安全事故罪（第137条）：建设、设计、施工、监理单位降低工程质量标准，造成重大安全事故；（8）教育设施重大安全事故罪（第138条）：学校等机构明知校舍/教育教学设施有危险不采取措施，造成重大伤亡；（9）消防责任事故罪（第139条）：违反消防法，经消防监督机构通知改正而拒绝执行，造成严重后果 |
| 48 | 主要罪名；3.事故后瞒报、中介造假类；（10）不报、谎报安全事故罪（第139条之一）：事故发生后负有报告职责人员不报、谎报，贻误抢救；（11）提供虚假证明文件罪（第229条第1款）：安全评价、认证、检测、检验机构故意出具虚假安全证明文件；（12）出具证明文件重大失实罪（第229条第3款）：安全评价等中介严重不负责任，证明文件重大失实并造成严重后果；4.公职人员和关联犯罪：玩忽职守罪/滥用职权罪（第397条）、非法采矿罪、破坏性采矿罪（第343条）、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物罪（第125条）、失火罪、过失爆炸罪（第115条等）、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪 |
| 49 | （章节标题页：（二）职业病防治法；副标题「职业病：职业健康的隐形幽灵」，无正文要点） |
| 50 | 1.预防为主、防治结合；用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与、社会监督；分类管理、综合治理；2.用人单位主体责任：（1）前期预防（2）工作场所管理（3）防护与培训（4）职业健康监护（5）诊断与 |

| | |
|---|---|
| | 待遇保障（6）应急与报告；3.劳动者权利与义务；4.职业病诊断与鉴定；5.监管与监督检查 |
| 51 | 五、女职工特殊保护；2022年10月30日，第十三届全国人大常委会第三十七次会议审议通过新修订的妇女权益保障法，自2023年1月1日起施行；时间轴：1992、2005、2018、2022；条文规模：9章61条——10章86条 |
| 52 | 女职工特殊保护又称女职工劳动保护，是指根据女职工身体结构、生理特点和哺育子女的需要，对其在劳动过程中的安全健康所采取的有别于男子的保护；包括禁止或限制女职工从事某些作业、女职工「四期」保护等内容；《妇女权益保障法》第44条：用人单位在录（聘）用女职工时，应当依法与其签订劳动（聘用）合同或者服务协议，劳动（聘用）合同或者服务协议中应当具备女职工特殊保护条款，并不得规定限制女职工结婚、生育等内容；女职工特殊保护的原因：（1）具有女性特殊需要（2）保护下一代的特性 |
| 53 | （一）劳动就业方面的保护；1.妇女享有同男子平等的就业权利；第41条 国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利和社会保障权利；第42条 各级人民政府和有关部门应当完善就业保障政策措施，防止和纠正就业性别歧视，为妇女创造公平的就业创业环境，为就业困难的妇女提供必要的扶持和援助；（2）任何单位不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由辞退女职工或者单方面解除劳动合同 |
| 54 | 《妇女权益保障法》第43条：用人单位在招录（聘）过程中，除国家另有规定外，不得实施下列行为：（一）限定为男性或者规定男性优先；（二）除个人基本信息外，进一步询问或者调查女性求职者的婚育情况；（三）将妊娠测试作为入职体检项目；（四）将限制结婚、生育或者婚姻、生育状况作为录（聘）用条件；（五）其他以性别为由拒绝录（聘）用妇女或者差别化地提高对妇女录（聘）用标准的行为 |
| 55 | （一）劳动就业方面的保护；2.用人单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形辞退女职工，单方解除劳动（聘用）合同或者服务协议；女职工在怀孕以及依法享受产假期间，劳动（聘用）合同或者服务协议期满的，劳动（聘用）合同或者服务协议期限自动延续至产假结束；但是，用人单位依法解除、终止劳动（聘用）合同、服务协议，或者女职工依法要求解除、终止劳动（聘用）合同、服务协议的除外 |
| 56 | （二）男女同工同酬；第四十五条 实行男女同工同酬，妇女在享受福利待遇方面享有与男子平等的权利；第四十六条 在晋职、晋级、评聘专业技术职称和职务、培训等方面，应当坚持男女平等的原则，不得歧视妇女；第四十八条 用人单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形，降低女职工的工资和福利待遇，限制女职工晋职、晋级、评聘专业技术职称和职务 |
| 57 | （三）禁忌劳动；《女职工劳动保护特别规定》：禁止安排女职工从事矿山井下作业、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；用人单位应当根据妇女的特点，依法保护妇女在工作和劳动时的安全、健康以及休息的权利；妇女在经期、孕期、产期、哺乳期受特殊保护 |
| 58 | （1）经期保护；不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动；女职工在月经期间禁忌从事的劳动范围：食品冷冻库内及冷水等低温作业，《体力劳动强度分级》标准中第Ⅲ级体力劳动强度的作业，《高处作业分级》标准中第Ⅱ级（含Ⅱ级）以上的作业 |
| 59 | （2）孕期保护；不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动；对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动 |
| 60 | （3）产期保护；女职工生育产假：98天，其中产前15天，难产的增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；2021.11.26《北京市人口与计划生育条例》：男方陪产假15天，女方延长生育假60天，女方经所在单位同意，可以再增加假期一至三个月，子女满3周岁前，夫妻每人每年可享受5个工作日的育儿假；职工怀孕流产：妊娠不满16周（含）流产的，产假为15天，妊娠16周以上28周以内流产的，产假为42天，妊娠28周（含）以上的，产假为98天；产假期间，工资照发 |
| 61 | （4）哺乳期保护；《女职工劳动保护特别规定》：用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排1小时哺乳时间，女职工生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间；不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动 |

| | |
|---|---|
| 62 | 六、未成年工保护；未成年工劳动特殊保护，是指根据未成年工生长发育的特点及其接受义务教育的需要，对其在劳动法律关系中所应享有特殊权益的保护；未成年工保护的原则：尊重未成年工人格尊严的原则、适应未成年工身心发展的原则、保障未成年人特殊权益的原则 |
| 63 | 未成年工特殊劳动保护规定；限制就业年龄、限制工作时间、禁止安排有害健康的工作、定期进行健康检查；国家还规定对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度；用人单位招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，还须向所在地的县级以上劳动行政部门办理登记；劳动行政部门根据《未成年工健康检查表》、《未成年工登记表》，核发《未成年工登记证》；未成年工须持《未成年工登记证》上岗 |